

الجمهورية التونسية

قوانين وتدابير



**LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE**
paraît
le **MARDI** et le **VENDREDI**

**IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE**
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tel. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Econome

TARIFS				
	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	AN	ETRIER	1 ^{er}	2 nd
Tunisie				
Algérie	2 D. 800	1 D. 600	3 D. 400	1 D. 900
Maroc				
France	3 D. 300	1 D. 850	3 D. 900	2 D. 150
Etranger	4 D. 500	2 D. 550	5 D. 100	2 D. 350
Prix du Numéro	0 D. 035		0 D. 045	
Prix des Annonces				
à l'line	0 D. 140			

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction française)

SOMMAIRE

LOIS	Pages
LOI N° 59-65 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), portant transfert à la Banque Nationale Agricole des attributions de la Caisse Mutuelle de Crédit Agricole de Tunisie en matière de céréales.....	650
LOI N° 59-66 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), relative aux prix des produits et services.....	650
LOI N° 59-67 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), portant modification du décret du 30 mars 1957 (28 chaabane 1376), instituant une aide de l'Etat à la construction de logements ouvriers.....	650
LOI N° 59-68 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), relative aux opérations immobilières.....	651
LOI N° 59-69 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), portant modification de certains articles de la loi relative à l'adoption.....	651
LOI N° 59-70 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), portant modification de certains articles du Code de procédure pénale.....	651
LOI N° 59-71 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), portant prorogation du délai prévu aux articles 3 et 4 de la loi n° 58-71 du 4 juillet 1958 (16 doul hidja 1377).....	652
LOI N° 59-72 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), portant modification de la composition du jury de sessions criminelles.....	652
LOI N° 59-73 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), modifiant le décret du 10 janvier 1957 (8 djoumada II 1376), portant loi sur le recrutement et l'organisation de l'Armée.....	653
LOI N° 59-74 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), portant transformation d'emploi au Secrétariat d'Etat à l'Agriculture.....	653
LOI N° 59-75 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), portant transformation d'emploi au Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales.....	653

	Pages
LOI N° 59-76 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), relative à la navigation aérienne.....	654
LOI N° 59-77 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), portant sur le droit de retour en matière successorale et sur les testaments.....	657
LOI N° 59-54 du 29 mai 1959 (21 doul kaada 1378) (rectificatif)	659

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

DECRET N° 59-178 du 22 juin 1959 (15 doul hidja 1378), modifiant le décret n° 58-204 du 21 septembre 1958 (10 rabia I 1378), relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service.....	659
NOMINATION de l'Administrateur de l'Imprimerie Officielle de la Tunisie.....	659

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES

DECRET N° 59-187 du 22 juin 1959 (15 doul hidja 1378), fixant les diverses indemnités servies au personnel diplomatique et consulaire.....	659
MOUVEMENT dans le personnel.....	660

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

NOMINATION d'un sous-directeur d'Administration Centrale..	660
--	-----

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE

ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce du 24 juin 1959 (17 doul hidja 1378), relatif au dégrèvement accordé sur les droits et taxes frappant les carburants utilisés par les bateaux de pêche.....	660
---	-----

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS

NOMINATION d'un contrôleur technique auprès de la S.E. R.E.P.T.....	660
---	-----

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

NOMINATION de sous-directeurs d'Administration Centrale...	660
NOMINATION de chefs de service.....	661

	Pages
ARRETE des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture du 18 juin 1959 (11 doul hidja 1378), modifiant et complétant l'arrêté du 14 septembre 1957 (18 safar 1377), relatif aux avances remboursables sans intérêts à consentir aux exploitants de fonds de boulangerie et de fabriques de pâtes alimentaires et de couscous rapide.....	661
SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES	
NOMINATION d'un sous-directeur d'Administration Centrale.....	661
DENOMINATION de l'hôpital pour les maladies mentales de la Manouba.....	662
ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 23 juin 1959 (16 doul hidja 1378), fixant les modalités des élections aux conseils de prud'hommes.....	662
AVIS ET COMMUNICATIONS	
SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE	
AVIS de tutelles.....	663
SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE	
AGREMENT d'un représentant responsable d'une compagnie d'assurances.....	665
BILAN au 31 mars 1959 de la Caisse Foncière.....	666
SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS	
AVIS d'enquête.....	667
TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE	
AVIS de réquisition.....	667
AVIS de bornage.....	667
ANNONCES.....	670

LOIS

Loi N° 59-65 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), portant transfert à la Banque Nationale Agricole des attributions de la Caisse Mutuelle de Crédit Agricole de Tunisie en matière de céréales.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 64 de la Constitution;

Vu le décret du 3 février 1937 (23 doul kaada 1355), relatif à la formation de la S.T.O.N.I.C., notamment l'article 4, paragraphe 3;

Vu le décret du 10 mai 1937 (28 safar 1356), concernant la vente des blés par les coopératives;

Vu le décret du 3 mai 1945 (20 djoumada 1 1364), portant réorganisation des Sociétés Tunisiennes de Prévoyance, de Prêts et de Mutualités Agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 1^{er} janvier 1948 (18 safar 1367), portant réorganisation du Crédit Mutuel Agricole en Tunisie;

Vu le décret du 25 avril 1957 (25 ramadan 1376), instituant une insaisissabilité partielle des récoltes de blé et d'orge.

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Les attributions dévolues à la Caisse Mutuelle de Crédit Agricole de Tunisie par les textes légis-

latifs et réglementaires en vigueur en matière de céréales sont transférées à la Banque Nationale Agricole à compter de la Campagne 1959-1960.

ART. 2. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-66 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1376), relative aux prix des produits et services.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 64 de la Constitution;

Vu le décret du 12 août 1943 (10 chaabane 1362), sur le contrôle des prix, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 16 mars 1954 (11 redjeb 1373), relatif aux prix des produits et services, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et aux Finances et au Commerce,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Les prix, toutes taxes comprises, de tous les produits et services ne peuvent être supérieurs, tant à la production qu'aux différents stades de la distribution et de la prestation, à ceux pratiqués le 1^{er} janvier 1959, toutes taxes comprises. Cette mesure s'applique tant aux produits et services bénéficiant de la liberté des prix qu'à ceux soumis à la législation sur les prix.

De même, les marges commerciales ne peuvent être supérieures à celles pratiquées le 1^{er} janvier 1959, même si les prix correspondants se sont maintenus au même niveau ou ont subi une baisse depuis cette date.

ART. 2. — Toute dérogation aux prescriptions de l'article premier de la présente loi devra faire l'objet d'une autorisation conjointe du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce et du Chef de Département responsable du produit ou service considéré.

Toutefois, les dispositions de l'article premier ne s'appliquent pas aux prix à la production des produits agricoles et de la pêche dont les variations seules peuvent être répercutées au stade de la distribution, à l'exclusion de toute majoration des marges commerciales.

ART. 3. — Les infractions à la présente loi sont poursuivies, constatées et réprimées conformément aux dispositions du décret susvisé du 12 août 1943 (10 chaabane 1362).

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment le décret du 16 mars 1954 (11 redjeb 1373).

ART. 4. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-67 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), portant modification du décret du 30 mars 1957 (28 chaabane 1376), instituant une aide de l'Etat à la construction de logements ouvriers.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 64 de la Constitution;

Vu le décret du 30 mars 1957 (28 chaabane 1376), instituant une aide

de l'Etat à la construction de logements ouvriers et notamment ses articles 4 et 8;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Finances et au Commerce, aux Travaux Publics et à l'Habitat et à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — L'article 4 et le troisième alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 30 mars 1957 (28 chaabane 1376) sont modifiés comme suit :

Article 4 (nouveau). — « L'intervention de l'Etat ou de l'organisme ci-dessus visé consistera dans la cession aux sociétés coopératives susvisées d'ensembles d'immeubles réalisés dans les conditions prévues par l'arrêté conjoint précité. Le prix de cession sera amortissable en 30 ans et portera intérêt au taux de 2 % l'an ».

Article 8, troisième alinéa (nouveau). — « Il ne pourra céder son logement, à titre gratuit ou onéreux, avant l'expiration du délai de 30 ans susvisé, sauf autorisation spéciale du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce et du Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat qui aura pour effet de rendre immédiatement exigible le montant du prix non encore amorti ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-68 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), relative aux opérations immobilières.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 64 de la Constitution;

Vu le décret du 4 juin 1957 (6 doul kaada 1376), relatif aux opérations immobilières, et notamment son article premier;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Justice, à l'Intérieur, aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — Le dernier alinéa de l'article premier du décret du 4 juin 1957 (6 doul kaada 1376) est ainsi modifié :

« Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux baux d'une durée supérieure à deux ans ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-69 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), portant modification de certains articles de la loi relative à l'adoption.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 64 de la Constitution;

Vu le Code des Obligations et Contrats;

Vu le Code Pénal;

Vu le Code du Statut Personnel;

Vu le décret du 12 juillet 1956 (3 doul hidja 1375), fixant le statut personnel des Tunisiens non musulmans, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi n° 58-27 du 4 mars 1958 (12 chaabane 1377), relative à la tutelle publique, la tutelle officieuse et à l'adoption;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et à la Justice,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 9, 11 et 12 de la loi susvisée N° 58-27 du 4 mars 1958 (12 chaabane 1377) sont modifiées comme suit :

Article 9 (nouveau). — « L'adoptant doit être une personne majeure de l'un ou l'autre sexe, mariée, jouissant de la pleine capacité civile.

« Il doit être de bonne moralité, sain de corps et d'esprit et en mesure de subvenir aux besoins de l'adopté.

« Le juge peut, lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, dispenser l'adoptant veuf ou divorcé de la condition de mariage.

« Dans ce cas, il peut recueillir tous renseignements utiles en vue d'apprécier les causes et les conditions de l'adoption compte-tenu de l'intérêt de l'enfant ».

Article 11 (nouveau). — « Dans tous les cas et compte tenu des dispositions du deuxième et troisième alinéas de l'article 9, le consentement du conjoint est nécessaire ».

Article 12 (nouveau). — « L'adopté doit être un enfant mineur de l'un ou de l'autre sexe.

« Toutefois, et au cours d'une période transitoire qui prendra fin le 31 décembre 1959, il sera permis d'adopter un enfant majeur, lorsqu'il est établi qu'il est demeuré à la charge de l'adoptant depuis sa minorité et qu'il consente à l'adoption dont il est l'objet ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-70 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), portant modification de certains articles du code de procédure pénale.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 64 de la Constitution;

Vu le décret du 30 décembre 1921 (18 rabia I 1340), relatif à la mise en vigueur du « Code de procédure pénale » devant les juridictions tunisiennes, et notamment ses articles 109, 119, 142, 144, 155 et 164, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et à la Justice,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Les articles 109, 119, 142, 144, 155 et 164 du Code de procédure pénale sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article 109 (nouveau). — Faute par le prévenu touché personnellement de comparaître à la date qui lui est fixée, le juge passe outre et rend une décision qui est réputée contradictoire.

Si le prévenu non comparant a été régulièrement cité, quoique non touché personnellement, il sera jugé par défaut. La signification du jugement par défaut est faite par le greffier du tribunal qui a rendu la sentence.

L'opposition au jugement par défaut est faite par l'opposant en personne ou son représentant, au greffe du tribunal qui a rendu la sentence, dans les dix jours de la signification de ce jugement.

Le greffier se charge aussitôt de fixer la date d'audience et d'en aviser l'opposant et dans tous les cas cette audience devra avoir lieu dans le délai d'un mois au maximum de la date de l'opposition.

L'opposant ou son représentant avise de l'opposition et convoque, par les soins d'un huissier-notaire les parties intéressées à l'exception du représentant du Ministère Public, trois jours au moins avant la date d'audience, sans quoi l'opposition sera rejetée.

L'opposition sera rejetée si l'opposant ne comparaît pas. S'il comparaît et si son opposition est recevable en la forme, le premier jugement sera considéré comme non avenue et l'affaire sera jugée à nouveau. La partie civile n'est convoquée que si l'opposition tend à ressaisir le juge de l'action civile.

Si la notification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.

Les frais de l'expédition, de la notification du jugement par défaut pourront être portés à la charge de l'opposant.

Les mêmes dispositions sont applicables aux civilement responsables et à la partie civile. Le droit d'opposition n'appartient à la partie civile que pour les dommages-intérêts et l'amende prévue à l'article 136.

Article 119 (nouveau). — Le prévenu d'un fait puni d'emprisonnement est tenu de comparaître personnellement.

Pour les infractions n'entraînant pas la peine d'emprisonnement et dans tous les cas où il aura été cité directement par la partie lésée, le prévenu pourra se faire représenter par un avocat.

Le tribunal pourra toujours, s'il le juge utile, ordonner la comparution personnelle.

Si le prévenu régulièrement cité ne comparaît pas ou, dans les cas prévus du deuxième paragraphe ci-dessus, n'est pas représenté, le tribunal peut passer outre aux débats et statuer par défaut si le prévenu n'est pas touché personnellement et rendre une décision réputée contradictoire au sens du premier paragraphe de l'article 109 susvisé, s'il est personnellement touché.

La partie civile peut se faire représenter en tous cas, à moins que le tribunal n'ordonne sa comparution personnelle.

La partie civilement responsable peut se faire représenter dans tous les cas.

Article 142 (nouveau). — Les dispositions de l'article 109 sont applicables devant le tribunal de première instance.

Article 144 (nouveau). — Les décisions réputées contradictoires au sens du premier paragraphe de l'article 109 et des dispositions de l'article 142 ne sont pas susceptibles d'opposition.

Article 155 (nouveau). — Il sera statué par défaut dans les cas prévus par l'article 119 pour les tribunaux de première instance.

Les jugements des cours d'appel, rendus par défaut, pourront être attaqués par voie de l'opposition, dans les formes, délais et conditions établis par les articles 109 pour le juge des contraventions et les articles 142 et suivants pour les jugements par défaut, rendus par les tribunaux de première instance.

La décision qui interviendra sur l'opposition ne pourra plus être attaquée si ce n'est devant la juridiction de cassation.

Article 164 (nouveau). — Le prévenu est tenu de comparaître personnellement.

Si régulièrement cité, il ne comparaît pas, la Cour peut passer outre aux débats et statuer par défaut s'il n'est pas touché personnellement ou rendre une décision réputée contradictoire au sens du premier paragraphe de l'article 109 si le prévenu est personnellement touché.

La partie civile peut se faire représenter en tous cas, à moins que la Cour n'ordonne sa comparution personnelle.

La partie civilement responsable peut se faire représenter, dans tous les cas.

Les jugements des Cours criminelles, rendus par défaut, pourront être attaqués par la voie de l'opposition, dans les formes, délais et conditions établis par l'article 109 pour les contraventions et les articles 142 et suivants pour les tribunaux de première instance.

Lorsqu'il intervient un jugement de condamnation pour crime, ce jugement est immédiatement exécutoire, nonobstant opposition.

La décision qui interviendra sur l'opposition ne pourra plus être attaquée, si ce n'est devant la juridiction de cassation.

ART. 2. — Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux oppositions faites avant sa promulgation.

ART. 3. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-71 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), portant prorogation du délai prévu aux articles 3 et 4 de la loi N° 58-71 du 4 juillet 1958 (16 doul hidja 1377).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 64 de la Constitution;

Vu le Code du statut personnel;

Vu la loi n° 57-3 du 1er août 1957 (4 moharem 1377), réglementant l'état civil, modifiée et complétée par la loi n° 58-71 du 4 juillet 1958 (16 doul hidja 1377);

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Justice et à l'Intérieur,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — La date du 30 juin 1959 prévue aux articles 3 et 4 de la loi susvisée N° 58-71 du 4 juillet 1958 (16 doul hidja 1377) est reportée au 31 décembre 1959.

ART. 2. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-72 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), portant modification de la composition du jury des sessions criminelles.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 64 de la Constitution;

Vu le décret du 3 août 1956 (25 doul hidja 1375), instituant des sessions criminelles près les tribunaux de première instance, tel qu'il a été modifié par le décret du 24 juin 1957 (6 doul kaada 1376);

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et à la Justice,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — L'article premier du décret du 3 août 1956 (25 doul hidja 1375) est modifié comme suit :

« **Article premier (nouveau).** — Il est institué auprès de chaque tribunal de 1ère instance une juridiction criminelle composée d'un président ayant le grade d'un conseiller de Cour d'Appel, de deux juges de 1ère Instance et d'un jury de deux membres choisis parmi les citoyens.
(Le reste sans changement).

ART. 2. — La présente loi qui prendra effet au 1^{er} octobre 1959 sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-73 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), modifiant le décret du 10 janvier 1957 (8 djoumada II 1376), portant loi sur le recrutement et l'organisation de l'Armée.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 64 de la Constitution;

Vu le décret du 10 janvier 1957 (8 djoumada II 1376), portant loi sur le recrutement et l'organisation de l'Armée;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Défense Nationale et aux Finances et au Commerce,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — L'article 13 du décret susvisé du 10 janvier 1957 (8 djoumada II 1376) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 13 (nouveau). — Le corps des sous-officiers de l'Armée active comprend les grades suivants :

- « 1^o aspirant,
- « 2^o adjudant,
- « 3^o sergent-major,
- « 4^o sergent-chef,
- « 5^o sergent ».

ART. 2. — L'article 14 du décret susvisé du 10 janvier 1957 (8 djoumada II 1376) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 14 (nouveau). — Chacun des grades prévus à l'article précédent comporte huit échelons à l'exception du grade d'aspirant qui comporte un échelon unique ».

ART. 3. — L'article 15 du décret susvisé du 10 janvier 1957 (8 djoumada II 1376) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 15 (nouveau). — Les grades de sergent, sergent-chef et sergent-major sont conférés par le Chef de corps.

« Ceux d'adjudant et d'aspirant sont conférés par le Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale ».

ART. 4. — Il est ajouté entre les articles 19 et 20 du décret susvisé du 10 janvier 1957 (8 djoumada II 1376) un article 19 bis ainsi conçu :

« Article 19 bis. — Le grade d'aspirant est conféré aux élèves officiers :

- a) des écoles navales et d'aviation, à la fin de la première année d'études;
- b) des écoles de santé militaire à l'issue de la deuxième année d'études;
- c) des autres écoles militaires au terme du cycle normal d'enseignement lorsqu'ils n'ont pas obtenu aux examens de sortie la note minimum nécessaire pour être classés officiers.

ART. 5. — La présente loi qui prend effet à compter du 1^{er} octobre 1958 sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-74 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), portant transformation d'emploi au Secrétariat d'Etat à l'Agriculture.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 64 de la Constitution;

Vu la loi n° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret du 8 septembre 1955 (20 moharem 1375), relatif à l'accession à la fonction publique;

Vu la loi n° 58-7 du 3 mars 1958 (11 chaabane 1377), portant transformation d'un emploi au Secrétariat d'Etat à l'Agriculture;

Vu la loi n° 59-42 du 30 mars 1959 (20 ramadan 1378), portant fixation du budget ordinaire pour la gestion 1959-60;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Sont réalisées au Secrétariat d'Etat à l'Agriculture les suppression et création d'emploi du personnel titulaire ci-après désignées à compter du 1^{er} avril 1959 :

Emploi supprimé :

- 1 Secrétaire Général.

Emploi créé :

- 1 Sous-Directeur.

ART. 2. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-75 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), portant transformation d'emploi au Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 64 de la Constitution;

Vu la loi n° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret du 8 septembre 1955 (20 moharem 1375), relatif à l'accession à la fonction publique;

Vu la loi n° 59-42 du 30 mars 1959 (20 ramadan 1378), portant fixation du budget ordinaire pour la gestion 1959-60;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Finances et au Commerce et à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Sont réalisées au Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales les suppression et création d'emploi du personnel titulaire ci-après désignées à compter du 1^{er} avril 1959 :

Emploi supprimé :

- 1 Secrétaire Général.

Emploi créé :

- 1 Sous-Directeur.

ART. 2. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-76 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), relative à la navigation aérienne.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 64 de la Constitution;

Vu le décret du 8 février 1935 (6 doul kaada 1353), relatif à la navigation aérienne, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Défense Nationale, aux Affaires Etrangères, à la Justice, à l'Intérieur, aux Finances et au Commerce, à l'Industrie et aux Transports, aux Travaux Publics et à l'Habitat, aux Postes, Télégraphes et Téléphones et à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

Dispositions générales

ARTICLE PREMIER. — Pour l'application de la présente loi sont réputés :

Aéronefs, tous appareils pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air;

Aéronefs d'Etat, les aéronefs militaires ou affectés à des services publics;

Aéronefs privés, tous aéronefs à l'exclusion des aéronefs d'Etat;

Exploitant d'un aéronef, toute personne qui en a la disposition et qui en fait usage pour son propre compte ; au cas où le nom de l'exploitant n'est pas inscrit au registre aéronautique ou sur toute autre pièce officielle, le propriétaire est réputé être l'exploitant jusqu'à preuve du contraire;

Commandant, toute personne investie de cette qualité par l'exploitant ou, à son défaut, le premier pilote;

Aérodrome, soit tout centre de trafic aérien, y compris les installations nécessaires à ce trafic, soit tout terrain ou surface d'eau aménagés même temporairement, pour l'atterrissage et l'envol des aéronefs.

Sauf stipulation contraire, les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu'aux aéronefs privés.

ART. 2. — Les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus du territoire de la République. Toutefois, les aéronefs de nationalité étrangère ne peuvent circuler au-dessus du territoire tunisien que si ce droit leur est accordé par une convention diplomatique, ou s'ils reçoivent à cet effet, une autorisation du Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports pour les aéronefs civils et du Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale pour les aéronefs militaires ; cette autorisation doit être spéciale et temporaire.

ART. 3. — Le survol de tout ou partie du territoire de la République peut être interdit par décret aux aéronefs tant nationaux qu'étrangers pour des raisons de nécessité militaire ou dans l'intérêt de la Sécurité Publique.

ART. 4. — Seront édictées par décret, toutes prescriptions réglementaires intéressant la navigation aérienne et notamment celles relatives aux aéronefs, à leur personnel de bord, à la navigation et à la circulation aérienne, aux aérodromes et aux services publics chargés de cette circulation, aux péages, taxes, redevances ou droits réglementaires auxquels est soumise l'utilisation de ces aérodromes et services publics.

ART. 5. — L'immatriculation d'un aéronef opérée conformément aux prescriptions édictées en exécution de la présente loi et des textes pris pour son application lui confère la nationalité tunisienne.

ART. 6. — Toutes les dispositions légales en vigueur relatives au transport, à l'importation, à l'exportation, au transit et au transbordement des marchandises par terre et par eau sont applicables à la voie aérienne. Des prescriptions spécialement appropriées au trafic aérien peuvent être édictées par voie de décret.

ART. 7. — Lorsqu'un itinéraire est imposé pour les aéronefs, sans atterrissage prévu sur le territoire de la République, ceux-ci sont tenus de suivre l'itinéraire prescrit et, s'ils en ont l'obligation, de se faire reconnaître par signaux à leur passage au-dessus des points désignés à cet effet. S'ils en reçoivent l'ordre, ils sont tenus d'atterrir sur l'aérodrome douanier le plus proche.

ART. 8. — Les rapports de droit qui se forment entre personnes se trouvant à bord d'un aéronef en vol sont réputés s'être formés sur le territoire du pays dont l'aéronef possède la nationalité, à moins que les intéressés ne soient convenus de l'application d'une loi déterminée.

Lorsque les tribunaux tunisiens sont compétents, le Tribunal du lieu de l'atterrissage pourra être valablement saisi.

CHAPITRE II

Des servitudes dans l'intérêt de la navigation aérienne

ART. 9. — A compter de la création ou de l'extension d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, des servitudes spéciales, dites servitudes dans l'intérêt de la navigation aérienne peuvent être établies dans les conditions prévues par les articles suivants.

ART. 10. — Autour des aérodromes mentionnés à l'article précédent, il est interdit, sauf autorisation préalable du Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports, de créer ou de laisser subsister, dans certaines zones, à partir des limites extérieures de l'aérodrome, des obstacles fixes ou des plantations à des hauteurs fixées par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports.

Les zones prévues à l'alinéa précédent sont définies par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports.

ART. 11. — Les limites extérieures des aérodromes sont celles qui résultent d'un bornage établi contradictoirement avec le propriétaire des terrains limitrophes ou de l'existence en bordure de l'aérodrome soit des limites naturelles telles que cours d'eau, soit de limites administratives lorsque l'aérodrome est contigu à des dépendances du domaine public, tels que routes, chemins, canaux, soit pour une nappe d'eau, des limites définies par un système de repères, telles que balises, alignements, relèvements.

Pour les aérodromes, dont l'extension est décidée il est établi un plan d'extension qui indique les limites jusqu'où doit être porté l'aérodrome. Les zones définies à l'article 10 sont comptées à partir des limites extérieures de l'aérodrome, telles qu'elles figurent au plan d'extension.

ART. 12. — Les travaux d'entretien et de réparation des bâtiments et tous autres ouvrages dont la hauteur excède celle prévue par le plan d'établissement des servitudes et ceux qui occasionnent la mise en œuvre d'engins extérieurs susceptibles de présenter eux-mêmes un danger pour la circulation aérienne doivent être autorisés par le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports.

ART. 13. — A l'intérieur des zones prévues par l'article 10 ci-dessus peut être ordonnée, moyennant indemnité, la suppression ou modification des bâtiments en matériaux durables, des constructions légères, clôtures, plantations et tous autres obstacles apparaissant dangereux pour la circulation aérienne lorsque ces bâtiments, ou autres obstacles excèdent les hauteurs prévues par l'article 10 précité ou par le plan d'établissement.

Dans le cas où la suppression ou modification s'applique à des bâtiments en matériaux durables, il est procédé à l'expropriation conformément au décret du 9 mars 1939 (17 moharem 1358), dans les autres cas, l'indemnité est réglée conformément aux dispositions du décret du 20 août 1888 (12 doul hidja 1305) relatif à l'occupation temporaire pour les Travaux Publics.

ART. 14. — Toutes les fois que l'établissement des servitudes cause aux propriétés qui en sont grevées un dommage actuel et certain, il est dû aux propriétaires et à tous les ayants droits une indemnité proportionnée aux dommages qu'ils éprouvent.

La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir au Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports, dans le délai d'un an à compter de la publication des arrêtés prévus à l'article 10.

A défaut d'accord amiable entre l'intéressé et le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports, les contestations relatives à cette indemnité sont jugées par les tribunaux judiciaires.

ART. 15. — Toutes constructions, tous aménagements quelconques et toutes surélévations de construction entrepris après la publication des arrêtés prévus à l'article 10 dans la zone de protection fixée par les articles qui précèdent sont présumés n'avoir été faits qu'en vue d'obtenir une indemnité ou une majoration d'indemnité ; dans tous les autres cas, aucune indemnité ou majoration d'indemnité n'est due si le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports établit que l'obstacle frappé de servitudes n'a été établi qu'en vue de toucher cette indemnité ou cette majoration d'indemnité.

ART. 16. — Indépendamment des dispositions prévues ci-dessus pour les zones grevées de servitudes au voisinage des aérodromes sont, en outre, soumises à une autorisation préalable du Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports les installations de câbles, créées en dehors des dites zones, toutes les fois que ces câbles ou leurs supports doivent se trouver en un point quelconque de leur parcours à une distance du sol supérieure à une hauteur fixée par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports.

ART. 17. — Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports peut, sur l'étendue du territoire de la République, prescrire le balisage, de jour et de nuit ou de jour seulement, de tous les obstacles qu'il estime dangereux pour la navigation aérienne.

Le modèle de ce balisage est fixé par le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports.

Les frais d'installation et d'entretien de ce balisage sont à la charge de l'Etat, sauf pour les lignes de transport d'énergie électrique ou les câbles pour transporteurs aériens ; dans ce cas, les dits frais sont à la charge des exploitants.

CHAPITRE III

Des dommages et des responsabilités

ART. 18. — Les commandants sont tenus, au cours de la circulation aérienne, de se conformer à la réglementation relative à la police de la circulation, à la route, aux feux et signaux, et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dommages.

ART. 19. — Au cas de dommage causé par un aéronef en évolution à un autre aéronef en évolution, la responsabilité du commandant et de l'exploitant de l'appareil est réglée conformément aux dispositions du Code des Obligations et des Contrats.

ART. 20. — L'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détacheraient aux personnes et aux biens situés à la surface.

Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.

ART. 21. — Il est interdit, sauf autorisation, de jeter d'un aéronef en évolution, hors les cas de force majeure, des marchandises ou objets quelconques à l'exception du lest réglementaire.

Au cas de jet par suite d'autorisation, de force majeure, ou de jet de lest réglementaire ayant causé un dommage aux personnes et aux biens de la surface, la responsabilité sera réglée conformément aux dispositions de l'article précédent.

ART. 22. — En cas de disparition sans nouvelles, d'un aéronef, l'appareil est réputé perdu trois mois après la date de l'envoi des dernières nouvelles.

Passée cette date, le décès des personnes se trouvant à bord de l'aéronef peut être déclaré judiciairement à la requête des personnes intéressées ou d'office, conformément aux dispositions du Code de Statut Personnel. Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports fera procéder à une enquête administrative sans forme spéciale et prendra une décision déclarant qu'il y a présomption de perte totale. Les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire du décès seront adressées par ses soins au Procureur de la République compétent.

CHAPITRE IV

Dispositions pénales

ART. 23. — Seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq jours et d'une amende de 24 à 120 Dinars ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° tout commandant qui aura entrepris un vol sans avoir à bord les documents prescrits par les règlements ;

2° tout commandant qui aura contrevenu aux prescriptions réglementaires relatives à la tenue des documents de bord ou de tous autres intéressant l'aéronef ;

3° tout exploitant d'un aéronef qui ne produira pas, sur la réquisition des autorités compétentes, les carnets de route et livrets d'appareils intéressant un aéronef pendant la durée prescrite pour la conservation de ces documents.

ART. 24. — Sera puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque, en contravention aux prescriptions réglementaires, aux ordres ou instructions régulièrement donnés par les agents compétents, aura transporté à bord d'un aéronef un appareil photographique ou cinématographique, ou aura fait usage de ces appareils.

ART. 25. — Sera puni des peines prévues à l'article 23, quiconque aura pénétré ou circulé sur un aérodrome ou dans la zone d'un aérodrome non ouvert au public, ou aura, sans autorisation, usé d'un aérodrome à des fins auxquelles il n'est pas destiné.

La peine sera de six jours à un an et l'amende de 120 à 2.400 dinars si le fait a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction ou de fausse clef, s'il a été commis pendant la nuit ou dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, ou à l'aide de violence ou de menace.

ART. 26. — Sera puni d'une amende de 120 à 2.400 dinars et d'un emprisonnement de six jours à un an ou de l'une de ces deux peines seulement tout commandant qui aura :

1° atterri ou pris le départ hors d'un aérodrome sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente ;

2° entrepris un vol au moyen d'un aéronef non immatriculé ou non pourvu soit d'une licence, soit du certificat de navigabilité ou dont la licence ou le certificat de navigabilité a cessé d'être valable ;

3° sans avoir obtenu les autorisations nécessaires, affecté un aéronef soit au transport rémunéré des personnes ou des choses, soit à un travail aérien tel que vol d'apprentissage, prise de vue, publicité ou propagande.

S'il y avait un ou plusieurs passagers à bord, le maximum de l'amende sera élevé à 4.800 dinars et le maximum de l'emprisonnement porté à trois ans. La peine d'emprisonnement sera toujours prononcée nonobstant l'application de l'article 53 du Code Pénal.

Sera puni des mêmes peines, l'exploitant qui aura sciemment permis l'envol ou l'atterrissage.

ART. 27. — Sera puni d'une amende de 24 à 1.200 dinars et d'un emprisonnement de six jours à un an ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commandant ou exploitant d'un aéronef qui aura frauduleusement détruit les livres ou documents de bord ou tout autre document relatif à un aéronef avant l'expiration de la durée de validité des documents ou du terme pendant lequel ils doivent être conservés.

ART. 28. — Sera puni d'une amende de 120 à 2.400 dinars et d'un emprisonnement de 6 jours à un an ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commandant d'un aéronef en vol ne portant pas les marques distinctives qui lui sont assignées.

Si le fait est involontaire, la peine d'amende sera seule prononcée.

Sera puni d'une amende de 240 à 4.800 dinars et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, tout commandant qui aura sciemment altéré ou caché les marques distinctives assignées à un aéronef ou qui aura fait usage d'un aéronef dont les marques distinctives ont été sciemment altérées ou cachées.

Sera puni des mêmes peines, l'exploitant de l'aéronef qui en aura sciemment permis l'envol.

ART. 29. — Sera puni d'une amende de 120 à 2.400 dinars et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura piloté un aéronef sans être titulaire des brevets et licences de capacité requis par les lois et règlements.

L'emprisonnement sera de quinze jours au moins et l'amende de 480 dinars au moins, si, au moment du délit, un ou plusieurs passagers se trouvaient à bord de l'aéronef.

Sera puni des mêmes peines, quiconque aura, de quelque manière que ce soit, facilité ou favorisé le délit visé aux alinéas précédents.

ART. 30. — Sera puni d'une amende de 120 à 2.400 dinars et d'un emprisonnement de six jours à trois ans, quiconque, sans l'autorisation de l'exploitant, se sera servi d'un aéronef ou aura tenté de s'en servir.

ART. 31. — Sera puni d'une amende de 240 à 2.400 dinars et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commandant qui aura pris la conduite d'un aéronef malgré le retrait de sa licence.

L'emprisonnement sera de un mois ou moins et l'amende de 480 dinars au moins, si, au moment du délit, un passager ou plusieurs se trouvaient à bord, la peine d'emprisonnement sera toujours prononcée nonobstant l'application de l'article 53 du Code Pénal.

ART. 32. — Sera puni d'une amende de 120 à 2.400 dinars et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement tout commandant qui aura contrevenu aux prescriptions des décrets pris en exécution de l'article 3 de la présente loi.

Dans le cas de fuite ou de refus d'atterrir, il sera condamné à une amende de 240 à 4.800 dinars et à un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Le commandant qui aura enfreint les prescriptions visées au présent article est tenu d'atterrir sur l'aérodrome douanier tunisien le plus proche ou sur celui qui lui sera indiqué.

S'il s'est aperçu qu'il est engagé sur une zone interdite, il doit donner le signal de détresse et atterrir aussitôt.

S'il ne s'en est pas aperçu, il est tenu d'atterrir aussitôt qu'il y aura été invité.

ART. 33. — Sera puni d'une amende de 120 à 2.400 dinars et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commandant qui contreviendra aux dispositions réglementaires relatives aux feux et signaux ainsi qu'à la circulation des aéronefs.

ART. 34. — Sera puni d'une amende de 120 à 2.400 dinars et d'un emprisonnement de 6 jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commandant qui aura embarqué ou débarqué des passagers ou des marchandises en contravention aux prescriptions réglementaires.

ART. 35. — Sera puni d'une amende de 24 à 120 dinars et d'un emprisonnement de 1 à 5 jours ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commandant qui aura survolé une agglomération ou tout autre lieu fréquenté au moment du vol, tel que plage, hippodrome ou stade, à une altitude inférieure à celle qui est prescrite par les règlements.

ART. 36. — Seront punis des peines prévues à l'article précédent :

1° tout commandant qui, sans nécessité, effectue un vol ou une manœuvre de nature à mettre en danger les personnes embarquées à bord de l'aéronef ou les personnes et les biens à la surface du sol;

2° quiconque, sans autorisation, aura utilisé un aéronef pour effectuer des exercices de gymnastique ou d'équilibre.

ART. 37. — Sera puni des mêmes peines, tout commandant qui aura effectué au-dessus d'une agglomération des exercices réputés acrobatiques, notamment ceux comportant des changements brutaux d'altitude ou d'assiette de l'aéronef ou des manœuvres de nature à créer un danger pour la sécurité publique.

ART. 38. — Seront punies d'une amende de 24 à 120 dinars et d'un emprisonnement de 1 à 5 jours ou de l'une de ces deux peines seulement, toutes personnes qui, sans autorisation, auront organisé des spectacles ou exhibitions comportant des évolutions d'aéronefs, des exercices réputés acrobatiques ou des démonstrations de descente en parachute, ainsi que celles ayant contribué à ces spectacles, exhibitions, exercices ou démonstrations.

ART. 39. — Sera puni d'une amende de 24 à 120 dinars et d'un emprisonnement de 1 à 5 jours ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° quiconque se sera trouvé à bord d'un aéronef sans pouvoir y justifier sa présence par un titre de transport régulier ou par l'assentiment de l'exploitant ou du commandant;

2° quiconque ne se sera pas conformé ou aura refusé de se conformer aux instructions données par le commandant ou par son préposé en vue de la sécurité de l'aéronef ou de celle des personnes transportées;

3° quiconque pénètre dans un aéronef soit en état d'ivresse soit sous l'influence de stupéfiants ou se met dans cet état pendant la navigation.

En cas de récidive dans un délai de cinq ans, la peine d'emprisonnement sera prononcée.

ART. 40. — Sera puni d'une amende de 120 à 720 dinars et d'une peine d'emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, d'un aéronef en vol, projeté ou laissé tomber un objet susceptible de causer un dommage à autrui.

ART. 41. — Sera puni d'une amende de 120 à 2.400 dinars et d'un emprisonnement de 6 jours à 1 mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, aura, sans autorisation transporté au moyen d'un aéronef ou aura embarqué à bord d'un aéronef, en vue du transport, des explosifs, armes ou munitions de guerre, correspondances ou dépêches postales ou tout autre objet ou matière dont le transport par air est interdit par les lois, règlements ou instructions.

ART. 42. — Sera puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans, celui qui aura volontairement compromis la navigabilité ou la sécurité de vol d'un aéronef.

Si le fait a causé des lésions corporelles, le coupable sera condamné aux travaux forcés de dix à vingt ans.

Si le fait a entraîné la mort d'une personne, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.

ART. 43. — Sera puni d'une amende de 24 à 120 dinars et d'un emprisonnement de 1 à 5 jours ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, involontairement ou par défaut de prévoyance ou de précautions, aura commis un fait de nature à mettre en péril les personnes se trouvant à bord d'un aéronef.

S'il est résulté de l'accident des lésions corporelles, le coupable sera puni d'une amende de 120 à 720 dinars et d'un emprisonnement de six jours à 2 mois.

Si l'accident a causé la mort, l'amende sera de 240 à 2.400 dinars et l'emprisonnement de 2 mois à 2 ans.

ART. 44. — Les infractions aux dispositions du chapitre II de la présente loi seront poursuivies devant les tribunaux

correctionnels et punies d'une amende de 4 à 720 dinars sans préjudice de l'application des peines prévues au Code pénal en cas d'accident résultant de l'infraction.

Indépendamment de l'amende à laquelle ils sont exposés, les délinquants ou les personnes civilement responsables seront condamnés à l'enlèvement des ouvrages frappés de servitudes ou à l'apposition et l'entretien du balisage prévu à l'article 10.

Faute pour eux de ce faire dans le délai qui leur sera imparté, à cet effet, par le tribunal, l'Administration aura le droit d'y procéder elle-même, à leurs frais, risques et périls, et de récupérer sur eux les dépenses qu'elle aura ainsi exposées.

ART. 45. — Dans le cas où elles ne seraient pas punies d'une peine spéciale, par la présente loi, les infractions aux dispositions des décrets pris en exécution de cette loi seront punies d'une amende de 24 à 120 dinars et d'un emprisonnement de 1 à 5 jours ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les infractions aux règlements édictés par le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports seront punies d'une amende de 6 à 24 dinars et d'un emprisonnement de 1 à 5 jours ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les décrets ou les arrêtés ministériels qui, dans des circonstances exceptionnelles, interdiront provisoirement la circulation des aéronefs au-dessus de certaines zones du territoire ou prendront toutes autres mesures urgentes avec effet immédiat, détermineront les modes de publicité, tels la radiophonie ou l'affichage sur les aérodromes, par lesquels ils seront portés en raison de l'urgence, à la connaissance des intéressés.

ART. 46. — Tout commandant qui, condamné pour une infraction prévue par la présente loi ou par les textes pris pour son application, commettra une nouvelle infraction à ces lois ou textes dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a subi ou prescrit sa peine, pourra être condamné à une peine double du maximum porté contre l'infraction.

ART. 47. — Les pénalités prévues par la présente loi sont édictées sans préjudice de l'application de celles prévues par d'autres lois pénales ou fiscales.

Elles seront, en outre, appliquées sans préjudice des sanctions administratives ou disciplinaires et des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

ART. 48. — Les infractions commises à bord d'un aéronef tunisien en vol sont réputées commises en Tunisie et peuvent y être poursuivies même si l'incident n'est pas trouvé sur le territoire de la République.

En cas de crime ou de délit commis à bord d'un aéronef étranger, les tribunaux tunisiens sont compétents si l'auteur ou la victime est de nationalité tunisienne ou si l'appareil atterrit en Tunisie après le crime ou le délit.

Les Tribunaux compétents seront ceux du lieu de l'atterrissage en cas de poursuite au moment de l'atterrissage ou ceux du lieu de l'arrestation en cas où l'auteur de l'infraction serait arrêté postérieurement en Tunisie.

ART. 49. — Indépendamment des officiers de police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents des contributions indirectes, les agents des eaux et forêts ou des douanes, les gardes nationaux, les ingénieurs des mines, les fonctionnaires des corps techniques de l'Aéronautique Civile, les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime commissionnés à cet effet.

ART. 50. — Le Procureur de la République, le Juge d'instruction, ainsi que les autorités désignées à l'article précédent auront le droit de saisir les explosifs, les armes et munitions, les appareils de prises de vue, clichés et correspondances postales, appareils radio-télégraphiques et radio-téléphoniques ainsi que tous objets trouvés en contravention des prescriptions légales ou réglementaires.

Les mêmes autorités pourront saisir les appareils de prises de vue et les clichés qui se trouveront à bord d'aéronefs

autorisés à transporter ces objets dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus des zones interdites prévues à l'article 3 ci-dessus.

Elles pourront également saisir les pigeons voyageurs, ainsi que les messages dont ils seraient porteurs.

La confiscation des objets et appareils régulièrement saisis sera prononcée par le tribunal.

ART. 51. — Les aéronefs dont les documents de bord prescrits par les règlements ne sont pas produits ou dont les marques d'immatriculation ne concordent pas avec celles du certificat de navigabilité pourront être retenus, aux frais et risques de l'exploitant par les autorités compétentes, jusqu'à ce que l'identité de l'exploitant ait été établie.

Les aéronefs qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la navigabilité ou pour lesquels les péages, taxes, redevances ou droits n'auront pas été liquidés, pourront de même être retenus dans les conditions fixées par les règlements, jusqu'à ce que ces prescriptions soient exécutées.

ART. 52. — Le procès-verbal constatant les infractions prévues à la présente loi et aux textes pris pour son application, est transmis sans délai au Procureur de la République.

ART. 53. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.

ART. 54. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-77 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378), portant sur le droit de retour en matière successorale et sur les testaments.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 61 de la Constitution;

Vu le décret du 21 septembre 1955 (30 safar 1374), sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics, modifié par le décret du 3 août 1956 (25 doul hidja 1375);

Vu le décret du 12 juillet 1956 (30 doul hidja 1375), fixant le statut personnel des Tunisiens non musulmans et non Israélites, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 3 août 1956 (25 doul hidja 1375), modifiant certains articles du Code de procédure civile;

Vu le décret du 13 août 1956 (6 moharem 1376), instituant le Code du statut personnel;

Vu la loi n° 57-40 du 27 septembre 1957 (2 rabia I 1377), portant suppression du Tribunal Rabbanique;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et à la Justice,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Le Code du Statut Personnel est complété par les articles qui suivent relatifs au droit de retour en matière successorale et aux testaments.

ART. 2. — Ces articles seront applicables, aux successions qui s'ouvriront après la promulgation de la présente loi.

ART. 3. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

LIVRE IX DE LA SUCCESSION

CHAPITRE VI

De l'éviction en matière successorale « Hajb »

Article 143 bis. — En l'absence d'héritiers « agnats » (Acebs), et chaque fois que la succession n'est pas entièrement absorbée par les héritiers réservataires (Fardh), le reste fait retour à ces derniers et est réparti entre eux proportionnellement à leurs quote-parts.

La fille, les filles, les petites-filles de la lignée paternelle à l'infini bénéficient du retour du surplus, même en présence d'héritiers « Acebs » par eux-mêmes, de la catégorie des frères, des oncles paternels et leurs descendants, ainsi que du Trésor.

LIVRE XI DU TESTAMENT ET DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 171. — Le testament est l'acte par lequel une personne transfère à titre gratuit pour le temps où elle n'existera plus tout ou partie de ses biens, en pleine propriété ou en usufruit.

Article 172. — La disposition testamentaire sous condition illicite est valable, la condition étant réputée non écrite.

Article 173. — Est permis le legs en faveur d'un lieu consacré au culte ou d'une association légalement constituée.

Article 174. — Le testament est valable quoique le testateur et le légataire ne soient pas de la même confession.

Article 175. — Le testament fait en faveur d'un étranger est valable sous réserve de réciprocité.

Article 176. — Pour être valable le testament doit être fait après acte authentique ou par un acte écrit daté et signé du testateur.

Article 177. — Le testament peut être révoqué par le testateur; mais la révocation n'est valable qu'autant qu'elle a été faite dans les formes prévues à l'article 176.

CHAPITRE II

Du testateur

Article 178. — Le testament fait par un prodigue, un faible d'esprit ou un mineur de dix-huit ans est valable, à la condition d'être homologué par le juge.

Article 179. — On ne peut disposer par testament en faveur d'un héritier; on ne peut non plus disposer de plus du tiers de son patrimoine.

Le legs fait au profit d'un héritier ou ce qui excède le tiers du patrimoine du disposant ne s'exécute que si les héritiers y consentent après le décès du testateur.

Article 180. — Le fait par une personne d'attribuer de son vivant à tous ses héritiers, à l'un ou plusieurs d'entre eux, des biens déterminés de son patrimoine n'excédant pas leurs parts successorales est valable et s'exécute à son décès. L'excédent est soumis aux règles du testament.

CHAPITRE III

Du légataire

Article 181. — Au décès du testateur, le légataire recueille la chose léguée ainsi que tout ce qui s'y est ajouté depuis.

Article 182. — Le legs d'usufruit ne produit d'effet qu'à l'égard d'une seule génération, l'objet du legs faisant retour à l'extinction de celle-ci, à la succession du testateur.

Article 183. — Le legs fait en faveur de deux ou plusieurs personnes est réduit au tiers de l'actif successoral s'il l'excède et, pour le partage, il est tenu compte de la volonté du testateur pour les quotités et la formation des lots.

Article 184. — Est valable le testament fait en faveur d'un enfant déjà conçu à la date du testament, s'il est né viable dans les délais prévus à l'article 35 du présent Code.

Dans ce cas, à partir du décès du testateur et jusqu'à l'accouchement les fruits feront l'objet de mesures conservatoires.

CHAPITRE IV

Des legs

Article 185. — Il n'est rien dû au légataire particulier si la chose léguée périt ou si elle est revendiquée et reconnue comme étant la propriété d'un tiers; si une partie seulement de la chose léguée périt ou est revendiquée et reconnue comme étant la propriété d'un tiers, le légataire recueille le surplus.

Article 186. — La chose faisant l'objet d'un legs particulier doit exister dans le patrimoine du testateur à la date du testament.

Article 187. — Le legs fait en faveur d'une personne autre qu'un héritier s'exécute sans le consentement des héritiers s'il n'excède pas le tiers de la succession.

Article 188. — Le testateur qui n'a pas de créanciers et qui ne laisse aucun héritier peut léguer même la totalité de son patrimoine, nonobstant les droits successoraux du Trésor.

Article 189. — Le legs portant usufruit d'une chose déterminée s'exécute pour la période fixée; lorsque celle-ci n'est pas indiquée le légataire jouit de la chose léguée sa vie durant, à moins que le contraire ne résulte du testament.

Article 190. — Le testament comportant prêt d'une somme d'argent ne s'exécute que dans la limite du tiers de l'actif successoral, à moins que les héritiers n'y consentent.

CHAPITRE V

Du legs obligatoire

Article 191. — Les enfants, garçons ou filles, d'une personne qui décède avant ou en même temps que leur aïeul, bénéficient d'un legs obligatoire équivalent à la part successorale qu'aurait recueillie leur père ou leur mère s'il était resté vivant, sans que cette part puisse dépasser le tiers de l'actif successoral.

Toutefois, ils n'ont pas droit au legs obligatoire :

1° S'ils sont appelés à succession de leur aïeul ou aïeule;

2° S'ils bénéficient d'un legs fait en leur faveur par leur aïeul ou aïeule ou si les derniers leur ont fait don de leur vivant de l'équivalent du legs obligatoire. Si le legs fait en leur faveur est inférieur au legs obligatoire ou s'il l'excède, il y aurait lieu dans le premier cas à complément, dans le deuxième cas l'excédent est considéré comme legs volontaire, et soumis aux règles générales du legs.

Le legs obligatoire prime le legs volontaire; les legs volontaires viennent au même rang, et sont réduits au marc le franc en cas de concours.

Article 192. — Le legs obligatoire ne bénéficie qu'à la première souche des petits-enfants issus d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe et le partage entre eux a lieu à raison de deux parts pour le garçon, et d'une part pour la fille.

CHAPITRE VI

De l'acceptation et de la répudiation des legs

Article 193. — Le legs peut être répudié par le légataire ou par son représentant.

Article 194. — La répudiation du legs doit intervenir après le décès du testateur et au plus tard deux mois après la dénonciation du testament au légataire.

Le silence du légataire pendant ce délai vaut acceptation.

Si le légataire décède dans ce délai, ses héritiers exercent les droits de leur auteur à partir de la dénonciation du testament qui leur en est faite.

Article 195. — Le legs accepté en partie s'exécute pour cette partie, il est caduc pour le surplus.

En cas de pluralité de légataire, si les uns acceptent le legs et si les autres le répudient, le legs s'exécute en ce qui concerne les acceptants et il est réputé caduc à l'égard des autres.

Article 196. — Acceptation sur répudiation ne vaut et inversement le tout si les héritiers n'y consentent.

CHAPITRE VII

De la caducité des legs

Article 197. — Le legs devient caduc :

1° par la démence caractérisée du testateur, si cet état persiste jusqu'à son décès;

2° par le prédécès du testateur;

3° si la chose léguée périt avant le décès du testateur;

4° par la répudiation du legs faite par le légataire après le décès du testateur.

Article 198. — Le legs volontaire et le legs obligatoire sont caducs lorsque le légataire, âgé de plus de 13 ans, a attenté volontairement sans motif légitime à la vie du testateur, comme auteur principal, co-auteur ou complice ; il en est de même au cas où le légataire a porté un faux témoignage contre le testateur entraînant la condamnation de celui-ci à la peine capitale.

Article 199. — Au cas où le legs est caduc en tout ou en partie, la chose léguée fait retour au patrimoine du testateur.

Loi n° 59-54 du 29 mai 1959 (21 doul kaada 1378), relative à l'émission d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs.

Rectificatif au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 29 du 29 mai 1959.

Au lieu de :

Article 4, 2° alinéa :

« Le Conseil de surveillance ou les commissions ».

Lire :

Article 4, 2° alinéa :

« Le Conseil de surveillance ou les commissaires ».

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

INDEMNITES

Décret N° 59-178 du 22 juin 1959 (15 doul hidja 1378), modifiant le décret N° 58-204 du 24 septembre 1958 (10 rabia I 1378), relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 20 décembre 1955 (9 djoumada I 1375), portant fixation du Code des Douanes, notamment son article 100;

Vu le décret n° 58-204 du 24 septembre 1958 (10 rabia I 1378), relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service, notamment son article 5;

Vu l'arrêté du 18 septembre 1956 (12 safar 1376), fixant le taux de l'intérêt de retard et le montant de la remise spéciale prévue par l'article 100 du Code des Douanes;

Vu l'avis du secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le dernier alinéa de l'article 5 du décret susvisé n° 58-204 du 24 septembre 1958 (10 rabia I 1378) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa nouveau). — « En cas d'intérim, l'indemnité visée au paragraphe 1 du présent article est allouée à l'intérimaire proportionnellement à la durée de sa gestion; celle visée au paragraphe 2 du présent article est répartie entre le gestionnaire et l'intérimaire au prorata des crédits concédés par chacun d'eux pendant l'année budgétaire considérée.

Elles sont ordonnancées en fin de gestion budgétaire par le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce, sur les crédits qui supportent la charge de la rémunération principale des agents et au vu d'un décompte établi par le comptable en fonction et revêtu du certificat d'exactitude de ses supérieurs hiérarchiques ».

ART. 2. — Le présent décret qui prend effet du 1^{er} juillet 1959 sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 22 juin 1959 (15 doul hidja 1378).

P. le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence

et par délégation,

BAHI LADGHAM.

ADMINISTRATEUR DE L'IMPRIMERIE OFFICIELLE

Par décret N° 59-186 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378) :

M. Mohieddine Derouiche est chargé des fonctions d'Administrateur de l'Imprimerie Officielle de la Tunisie, à compter du 1^{er} juillet 1959 (poste vacant).

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES

INDEMNITES

Décret N° 59-187 du 22 juin 1959 (15 doul hidja 1378), fixant les diverses indemnités servies au personnel diplomatique et consulaire.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 3 mai 1956 (22 ramadan 1375), rétablissant et organisant le Ministère des Affaires Etrangères;

Vu le décret du 14 décembre 1956 (11 djoumada I 1376), fixant les modalités de la rémunération spéciale due aux agents du Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères en service à l'étranger, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 2 février 1957 (2 redjeb 1376), fixant les diverses indemnités servies au personnel diplomatique et consulaire;

Vu les avis des Secrétaires d'Etat aux Affaires Etrangères et aux Finances et au Commerce,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Pour l'attribution de l'indemnité de poste prévue aux articles 2 et 4 du décret susvisé du 14 décembre 1956 (11 djoumada I 1376), les missions diplomatiques tunisiennes à l'étranger sont réparties en deux zones donnant lieu chacune à l'attribution d'un taux déterminé suivant les modalités de l'article 2 ci-après :

ART. 2. — Les taux de l'indemnité de poste prévue aux articles 2 et 4 du décret susvisé du 14 décembre 1956 (11 djoumada I 1376), sont fixés conformément aux indications du tableau suivant :

ZONE OU S'EXERCENT LES FONCTIONS	NIVEAU INDICIAIRE de l'agent	TAUX DE L'INDEMNITE (en pourcentage des émoluments globaux annuels de l'agent)
I. — Zone « A »		
Paris, Washington, New-York, Djeddah.....	Jusqu'à l'indice 300..... de 301 à 360..... de 361 à 500..... au dessus de 500.....	220 % 205 % 180 % 170 %
II. — Zone « B »		
Londres, Bonn, Rome, Madrid, Tripoli, Rabat, Le Caire, Beyrouth, Bagdad, Ankara, Berne, Belgrade, Marseille.....	Jusqu'à l'indice 300..... de 301 à 360..... de 361 à 500..... au-dessus de 500.....	170 % 160 % 150 % 140 %

ART. 3. — Les agents du Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères en service à l'étranger ne logeant pas dans un immeuble appartenant à l'Etat ou loué par lui, ont droit durant leur séjour à l'étranger à une indemnité représentative de frais de logement égale à 25 % des émoluments de grade majorés des charges de famille et de l'indemnité de poste perçus au poste par les intéressés.

ART. 4. — L'indemnité représentative des frais de logement prévu à l'article 3 ci-dessus est payable mensuellement et à terme échu.

ART. 5. — L'article 6 du décret susvisé du 14 décembre 1956 (11 djoumada I 1376) est abrogé.

ART. 6. — Les Secrétaires d'Etat aux Affaires Etrangères et aux Finances et au Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et qui prend effet à compter du 1^{er} avril 1959.

Tunis, le 22 juin 1959.

P. le Président de la République Tunisienne.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation.

BAHI LADGHAM.

PERSONNEL

Par décret N° 59-176 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378) :

Il est mis fin aux fonctions de M. Ali Bannour au Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères à compter du 1^{er} juin 1959. A compter de la même date, M. Ali Bannour est remis à la disposition du Secrétariat d'Etat à la Présidence.

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

SOUS-DIRECTEUR

Par décret N° 59-177 du 22 juin 1959 (15 doul hidja 1378) :

Monsieur Mustapha Abdeselem, Administrateur du Gouvernement Tunisien, chargé des fonctions de Chef de Service, est chargé des fonctions de Sous-Directeur d'Administration Centrale au Secrétariat d'Etat à la Justice (poste créé), à compter du 1^{er} avril 1959.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE

TAXES SUR L'ESSENCE UTILISEE PAR LES BATEAUX DE PECHE

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce du 24 juin 1959 (17 doul hidja 1378), relatif au dégrèvement accordé sur les droits et taxes frappant les carburants utilisés par les bateaux de pêche.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce,
Vu le Code des Douanes, et notamment l'article 172 dudit Code :

Vu l'arrêté du 7 avril 1956 (25 chaabane 1375), fixant le montant et les conditions d'attribution du dégrèvement accordé sur les droits et taxes frappant les carburants utilisés par les bateaux de pêche ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1956 (22 doul hidja 1375), modifiant l'arrêté sus-visé du 7 avril 1956 (25 chaabane 1375),

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — Le taux du dégrèvement forfaitaire accordé sur les droits et taxes frappant l'essence utilisée par les annexes flottantes des navires se livrant à la pêche au feu est porté de 23 à 34 millimes.

Tunis, le 24 Juin 1959.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce,
AHMED MESTIRI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS

NOMINATION

Par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378) :

Monsieur Fourati Nouredine, Ingénieur, Chef des Recherches Pétrolières au Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports, est désigné pour exercer auprès de la Société des Recherches et d'Exploitation des Pétroles de Tunisie (S.E.R.E.P.T.) les fonctions de Contrôleur Technique, en remplacement de M. Ben Osman Essaâd Mohamed, appelé à d'autres fonctions.

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

SOUS-DIRECTEUR

Par décret N° 59-179 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378) :

Monsieur Mustapha Zaouni, Administrateur du Gouvernement Tunisien Chargé des fonctions de Chef de Service

est chargé des fonctions de Sous-Directeur d'Administration Centrale au Secrétariat d'Etat à l'Agriculture (poste vacant) à compter du 1^{er} avril 1959.

Par décret N° 59-180 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378) :

Monsieur Hamouda Haddad, Chef de Service de 2^e classe, Directeur de l'Office National Interprofessionnel des Céréales, est chargé des fonctions de Sous-Directeur au Secrétariat d'Etat à l'Agriculture (emploi vacant) à compter du 1^{er} avril 1959.

CHEFS DE SERVICE

Par décret N° 59-181 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378) :

Monsieur Tahar Haouet, Ingénieur des Services Agricoles, est chargé des fonctions de Chef de Service au Secrétariat d'Etat à l'Agriculture (emploi vacant) à compter du 1^{er} avril 1959.

Par décret N° 59-182 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378) :

Monsieur Chedli Boulaaba, Inspecteur Principal de l'Office National Interprofessionnel des Céréales, est chargé des fonctions de Chef de Service, Directeur de l'Office National Interprofessionnel des Céréales, à compter du 1^{er} avril 1959.

Par décret N° 59-183 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378) :

Monsieur Bessis Clément Aldo, Administrateur du Gouvernement Tunisien est chargé des fonctions de Chef de Service au Secrétariat d'Etat à l'Agriculture (emploi vacant) à compter du 1^{er} avril 1959.

BOULANGERIES

Arrêté des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture du 18 juin 1959 (11 doul hidja 1378), modifiant et complétant l'arrêté du 14 septembre 1957 (18 safar 1377), relatif aux avances remboursables sans intérêts à consentir aux exploitants de fonds de boulangerie et de fabriques de pâtes alimentaires et de couscous rapide.

Les Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture,

Vu la loi n° 57-33 du 14 septembre 1957 (18 safar 1377), étendant les dispositions du décret du 1^{er} septembre 1938 (6 redjeb 1357) aux propriétaires de fonds de boulangerie, de fabriques de pâtes alimentaires et de couscous rapide, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 59-62 du 13 juin 1959 (6 doul hidja 1378), et notamment son article 3;

Vu le décret du 19 janvier 1956 (5 djoumada II 1375), relatif au commerce de la boulangerie, à la fabrication et à la vente du pain;

Vu l'arrêté du 14 septembre 1957 (18 safar 1377), relatif aux avances remboursables sans intérêts à consentir aux exploitants de fonds de boulangerie et de fabriques de pâtes alimentaires et de couscous rapide,

Arrêtent :

ARTICLE PREMIER. — Le montant des avances spéciales à accorder aux exploitants de fonds de commerce de boulangerie en vertu des dispositions de l'arrêté susvisé du 14 septembre 1957 (18 safar 1377) sera déterminé sur la base de 200 Dinars par quintal de farine panifié quotidiennement.

La commission prévue à l'article 2 de l'arrêté précité fixera, pour chaque boulanger sollicitant l'attribution d'une avance spéciale, l'importance de sa panification quotidienne en se référant aux quantités de farine utilisée par lui au cours d'une période de douze mois consécutifs comprise entre le 1^{er} avril 1957 et le 1^{er} avril 1959.

ART. 2. — Les avances prévues à l'article précédent seront amorties par un prélèvement, effectué auprès des minotiers, de 60 millimes sur chaque quintal de farine panifiable vendu par eux à compter du 15 février 1959.

ART. 3. — Si le montant de l'avance consentie est supérieur à celui établi dans les conditions fixées à l'article 1^{er} du présent arrêté, la commission des avances spéciales pourra accorder un supplément d'avance dont les conditions d'attribution et de remboursement seront soumises à l'application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 14 septembre 1957 (18 safar 1377).

ART. 4. — Les exploitants dont les fonds de commerce de boulangerie sont déjà équipés d'une installation de chauffage fonctionnant avec des combustibles liquides ou solides d'origines minérales et qui désireraient moderniser leur installation peuvent obtenir des avances amortissables dans les conditions prévues à l'article 1^{er} du présent arrêté, après avis de la Commission des avances spéciales, qui pourra déterminer le montant de l'avance sur une base inférieure à 200 Dinars par quintal de farine panifié quotidiennement.

ART. 5. — Les dossiers des boulangers qui ont déjà obtenu une avance remboursable dans les conditions fixées par l'arrêté du 14 septembre 1957 (18 safar 1377) feront l'objet d'un nouvel examen par la Commission des avances spéciales en vue de l'application des dispositions du présent arrêté, et les contrats de prêt déjà souscrits seront, s'il y a lieu, modifiés par voie d'avenant.

ART. 6. — Les demandes revêtues de l'avis du Gouverneur dans la circonscription duquel se trouve la boulangerie devront être appuyées d'un devis des travaux à effectuer, d'un plan de rentabilité et d'une autorisation d'entreprendre les dits travaux délivrée par l'autorité compétente.

ART. 7. — Les sommes à provenir du prélèvement de 60 millimes prévu à l'article 1^{er} du présent arrêté devront être reversées mensuellement par les minotiers au Service des Contributions Indirectes dans les 10 premiers jours du mois suivant.

ART. 8. — Les recettes et les dépenses occasionnées par l'application du présent arrêté seront comptabilisées au compte du budget de la S.T.O.N.I.C. intitulé « Fonds d'Equipe-ment ».

En cas de non acquittement à l'échéance d'une annuité de remboursement de l'avance accordée dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté, le solde de l'avance devient immédiatement exigible.

ART. 9. — Les articles 3 et 5 de l'arrêté susvisé du 14 septembre 1957 (18 safar 1377) sont abrogés.

Tunis, le 18 juin 1959.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce,

AHMED MESTIRI.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

ABDESSELEM KNANI.

VU :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES

SOUS-DIRECTEUR

Par décret N° 59-184 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378) :

Monsieur Béchir Enneji, Administrateur du Gouvernement Tunisien Chargé des fonctions de Chef de Service, est chargé des fonctions de Sous-Directeur d'Administration Centrale au Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales (poste vacant) à compter du 1^{er} avril 1959.

DENOMINATION DE L'HOPITAL DE LA MANOUBA

Par décret N° 59-185 du 24 juin 1959 (17 doul hidja 1378) :

L'Hôpital pour les Maladies Mentales de la Manouba prend la nouvelle appellation de :

« Hôpital Razi » (Mohamed Abou-Baker Ibn Zakaria).

ELECTIONS AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 23 juin 1959 (16 doul hidja 1378), fixant les modalités des élections aux Conseils de Prud'hommes.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

Vu le décret n° 57-2 du 29 juillet 1957 (1^{er} moharem 1377), modifié par le décret du 16 décembre 1957 (23 djoumada I 1377), fixant les attributions du Secrétaire d'Etat à la Présidence;

Vu la loi n° 57-117 du 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378), portant refonte du décret du 19 janvier 1950 (30 rabia I 1369), instituant des Conseils de prud'hommes, et notamment son article 27;

Vu l'arrêté du 8 mars 1951 (29 djoumada I 1370), fixant les modalités des opérations électorales pour l'élection des Conseillers prud'hommes tunisiens;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Justice, à l'Intérieur et à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — L'élection des conseillers prud'hommes est organisée au siège du gouvernorat dans lequel se trouve le Conseil intéressé. Il sera établi dans la circonscription prud'homale composant le ressort du Conseil, par l'arrêté fixant la date des élections, autant de bureaux de vote distincts qu'il apparaît nécessaire. Si le Conseil est composé de plusieurs sections, il est procédé séparément à l'élection des conseillers de chacune d'elles. Les élections se font toujours un dimanche.

ART. 2. — Il sera délivré à chaque électeur, par les autorités chargées de l'établissement des listes électorales, une carte électorale différente selon sa qualité d'employeur ou de travailleur mentionnant sa catégorie professionnelle.

ART. 3. — Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le président de la municipalité, le cheikh ou à défaut tout électeur porté sur l'une des listes peut exiger devant la commission de révision des listes électorales, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.

A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure faite par lettre recommandée, il restera inscrit sur la liste dressée dans la commune où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.

Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées par le juge cantonal compétent dans les formes prévues aux articles 16 et suivants de la loi susvisée du 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378). Toute demande de changement d'inscription devra être accompagnée d'une demande de radiation de la liste du domicile électoral antérieur pour être transmise au président de la municipalité ou au cheikh du dit domicile.

ART. 4. — Les bureaux de vote sont présidés par le gouverneur, le délégué de la circonscription, le président de la municipalité, ou le cheikh, chacune de ces autorités intervenant à défaut de celle qui la précède dans l'ordre d'énumération. Le président est assisté de quatre assesseurs, qui sont les deux électeurs les plus âgés et les deux plus jeunes sachant lire et écrire, présents à l'ouverture de la séance. Le secrétaire est désigné parmi les assistants par le président et les assesseurs. Dans les délibérations du bureau il n'a que voix consultative. Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations.

ART. 5. — Le scrutin ne dure qu'un jour.

ART. 6. — Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée. Ses décisions sont motivées.

Toutes les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal, les pièces et les bulletins qui s'y rapportent y sont annexés après avoir été paraphés par le bureau.

ART. 7. — Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs certifiés conforme par le président de la municipalité ou le cheikh, contenant les noms, domicile, qualification de chacun des inscrits reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.

ART. 8. — Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur cette liste. Toutefois sont admis à voter, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge cantonal ou d'un arrêt de la Cour de Cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

ART. 9. — Nul électeur ne peut entrer dans le bureau de vote porteur d'armes quelconques.

ART. 10. — Le président a seul la police du bureau de vote. Ce bureau ne peut s'occuper d'autres objets que de l'élection qui lui est attribuée. Toute discussion, toute délibération étrangères à cet objet lui sont interdites.

ART. 11. — Dans toutes les élections, le vote a lieu sous enveloppe. Ces enveloppes sont fournies par le gouvernorat. Elles seront opaques, non gommées, frappées du timbre à date du gouvernorat et de type uniforme pour chaque collège électoral.

Elles seront envoyées dans chaque commune ou cheikhât où doit se tenir un bureau de vote, cinq jours au moins avant l'élection en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Le Président de la municipalité ou le cheikh doit immédiatement en accuser réception.

Le jour du vote, elles seront mises à la disposition des électeurs dans la salle du vote.

Si par suite d'un cas de force majeure, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau électoral est tenu de les remplacer par d'autres, d'un type uniforme, frappées du timbre de la municipalité ou du cheikhât et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent arrêté. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

ART. 12. — Les candidats peuvent faire choix de bulletins de couleurs différentes ou portant des signes ou des dessins caractéristiques permettant de les identifier.

ART. 13. — Dans chaque bureau de vote il y aura un isoloir par trois cents électeurs inscrits dans la circonscription de vote.

Les isoloirs ne devront pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

ART. 14. — A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production de la décision ou de l'arrêté mentionné à l'article 8 ci-dessus, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre seul dans l'isoloir. Des bulletins pouvant servir pour la désignation des différents candidats seront déposés en nombre suffisant dans l'isoloir. L'électeur, à l'abri des regards met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe.

Le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

ART. 15. — Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste, en marge de son nom, par la signature ou le paraphe avec initiales de l'un des membres du bureau.

ART. 16. — L'urne électorale, n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de

vote devra, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.

Si au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prendra toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

ART. 17. — Tout électeur atteint d'infirmités certaines, le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe, et de glisser celle-ci dans la boîte du scrutin est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

ART. 18. — Le président doit constater au commencement de l'opération l'heure à laquelle le scrutin est ouvert.

Le scrutin ne peut être fermé qu'après avoir été ouvert pendant six heures au moins.

Le président constate l'heure à laquelle il déclare le scrutin clos ; après cette déclaration aucun vote ne peut être reçu.

ART. 19. — Les frais de fourniture des enveloppes, des bulletins et ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article 14 seront à la charge de l'Etat.

ART. 20. — Après la clôture du scrutin, il sera procédé au dépouillement de la manière suivante : la boîte du scrutin est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si le nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par table de quatre au moins. Le président et les membres du bureau surveillent l'opération du dépouillement. Ils peuvent y procéder eux-mêmes s'il y a moins de 300 votants. Si plusieurs candidats sont en présence, il leur sera permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels devront être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Dans ce cas, les noms des électeurs proposés seront remis au président, une heure avant la clôture du scrutin, pour que la liste des scrutateurs par table puisse être établie avant le début du dépouillement. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur, celui-ci le lit à haute voix : les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand ces bulletins portent des noms différents, ils ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même candidat.

ART. 21. — Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître directement ou indirectement, les bulletins trouvés dans la boîte sans enveloppe, ou dans des enveloppes non réglementaires, les enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires, et contresignés par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés devra porter mention des causes de l'annexion.

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraînera pas l'annulation des opérations qu'autant qu'il sera établi qu'elle aura eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

ART. 22. — Immédiatement après le dépouillement, le président proclame le résultat du scrutin.

Le procès-verbal des opérations est dressé par le secrétaire ; il est signé par lui et les autres membres du bureau. Un extrait en est immédiatement affiché par les soins du président. Les bulletins autres que ceux qui doivent être

annexés au procès-verbal sont brûlés en présence des électeurs. Une copie du procès-verbal signée du secrétaire et des membres du bureau, accompagnée des bulletins qui doivent y être annexés, est aussitôt envoyée au gouverneur de la circonscription qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

Le gouverneur ou son délégué, après réception des résultats de toutes les salles de vote, procède avec l'assistance des membres du bureau de l'assemblée électorale la plus proche du siège du Conseil de Prud'hommes intéressé qui aura été fixé par l'arrêté de convocation des électeurs à la totalisation des votes et à la proclamation des résultats des élections.

Un extrait du procès-verbal est immédiatement affiché par les soins du président.

Une copie du procès-verbal signée du secrétaire et des autres membres du bureau et à laquelle sont joints les bulletins contestés, est aussitôt envoyée par le président au Procureur de la République près le Tribunal de 1ère instance du ressort. Une autre copie du procès-verbal est envoyée au Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales.

ART. 23. — Les réclamations contre les élections sont formées, instruites et jugées, conformément à l'article 28 de la loi susvisée du 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378).

Avis de la décision judiciaire en est donné au gouverneur de la circonscription et au Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales.

ART. 24. — Des affiches contenant le texte du présent arrêté seront fournies par le gouvernorat et placardées par les soins de la municipalité ou du cheikh à la porte de la municipalité ou du cheikhat pendant la période électorale et à la porte de chaque bureau de vote le jour du scrutin.

ART. 25. — L'arrêté susvisé du 8 mars 1951 (29 djoumada I 1370) est abrogé.

Tunis, le 23 juin 1959.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence

BAHI LADGHAM.

AVIS ET COMMUNICATIONS

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

AVIS DE TUTELLES

TRIBUNAL DE GABES

A la date du 3 décembre 1957, le sieur Bouloubaba ben Boubaker ben Ahmed El Jari a été nommé tuteur des enfants mineurs Adèle et Khelie, fils de feu El Hédi ben Boubaker ben Ahmed El Jari.

A la date du 18 février 1958, le sieur El Hédi ben Jilani ben Hadj Kilani a été nommé tuteur des enfants mineurs Salah et Béchir, fils de feu El Kilani ben El Ayadi Salah El Ghanouchi.

A la date du 29 avril 1958, le sieur Saïd El Monji ben Romdane ben Chadli Saadallah a été nommé tuteur des enfants mineurs Boubaker, Amor, Othman, Ali et Najat, fils de feu Sliman ben Ali ben Salem El Ahjjam.

A la date du 24 juin 1958, le sieur Hassen ben Ammar ben Hadj Mohamed Chaïbi a été nommé tuteur des enfants mineurs Mohamed El Magtoui, Ahmed El Khamessa et K'Mar, fils de feu Belgacem ben Salah ben Hadj Mohamed Chaïli.

A la date du 29 juillet 1958, la dame Fatma bent Ahmed Chaïli a été nommée tutrice des enfants mineurs Ali, Oum Essaad et Henia, fils de feu Ali ben Mohamed ben Chibani Chaïli.

A la date du 29 juillet 1958, la dame M'Barka bent Amor ben El Hadj Abdelmalik a été nommée tutrice de la mineure Aïcha bent Hamed ben Amor ben El Hadj Abdelmalik.

A la date du 29 juillet 1958, la dame Aïcha bent El Hachemi ben Salah ben Sedouka a été nommée tutrice des enfants mineurs Tamek, El Mehdi, Loun et Abdelhak, fils de feu El Fitouri ben Tahar ben Salah Ez-Ezemzemi.

TRIBUNAL DE MAHDIA

A la date du 15 juillet 1958, la dame Hafsia bent Abdallah ben Mohamed Jemaa a été nommée tutrice du mineur El Béchir ben Tahar ben Mabrouk El-Jeribi Es-Safi.

A la date du 9 août 1958, le sieur Hassen ben Ali Souissi Et-Teboulbi a été nommé tuteur de ses sœurs mineures Khaddouja et Fatma.

A la date du 23 août 1958, la dame Hena bent Salah ben Amor Machgoul a été nommée tutrice du mineur Ali ben Romdhan ben Hassen ben Mohamed El Fekih Hassen.

TRIBUNAL DE TUNIS

A la date du 5 juillet 1958, le sieur Mohamed ben Mohamed Skander a été nommé mokaddem de la fondation Mostefa Et-Tourki.

A la date du 5 juillet 1958, le sieur Ali ben Mohamed Layouni a été nommé mokaddem de la part revenant à sa mère dans les fondations Salem Ezzahaf et son fils Mohamed.

A la date du 9 juillet 1958, le sieur Mohamed ben Jaafar a été nommé mokaddem de la fondation Youssef El Mallah.

A la date du 5 juillet 1958, le sieur Mohamed ben Mohamed Skander a été nommé mokaddem de la fondation Mohamed Ouadrane.

A la date du 9 juillet 1958, le sieur Mohamed ben Aïssa a été nommé mokaddem de la fondation Mohamed ben Ez-zeddine.

A la date du 9 juillet 1958, la dame Mariem bent M'Barrek Bou Ali a été nommée tutrice du mineur Brahim Jamal ben Mohamed ben Brahim Aïyat.

A la date du 17 juillet 1958, le sieur Mohamed ben Jaafar a été nommé mokaddem de la fondation Hadj Sassi ben Fria.

TRIBUNAL DE BIZERTE

A la date du 12 septembre 1957, le sieur Tijani ben Hassine a été nommé mokaddem de la fondation El Gafsi.

A la date du 26 avril 1958, le sieur Saad ben El Hadj Ali El Majeri a été nommé tuteur de son fils détenu le nommé Salah.

A la date du 5 octobre 1957, le sieur Ahmed ben Essaïd ben Dehmane a été nommé tuteur du mineur El Houssine ben Dehman ben Saïd ben Ali.

TRIBUNAL DE BEJA

A la date du 18 février 1957, la dame Zohra bent Amor ben Ez-Zine El Fatnassi a été nommée tutrice des enfants mineurs Salah, Mohamed El Moncef, Kamel et Sabiha, fils de feu Rabah ben Hadj Mohamed ben Abdallah El Fatnassi.

A la date du 25 février 1957, la dame Fatma bent Mohamed ben Ali El Ferehichi a été nommée tutrice du mineur Hamadi ben Ahmed ben Mohamed ben Attayaa El Kouki.

A la date du 11 mars 1957, la dame Mahbouba bent Hassouna ben Ahmed El Amdoun a été nommée tutrice du mineur El Moncef ben Aziz ben El Hédi ben Khemis.

A la date du 8 juillet 1957, la dame Manana bent Mohamed El Yakoubi a été nommée tutrice du mineur Allala ben Mohamed ben Allala ben Salem El Haouali.

A la date du 13 juillet 1957, le sieur Khemis ben Hadj Salah ben Hadj Othman a été nommé mokaddem de la fondation de son ancêtre Sidi Ameur Bou Chaddada.

A la date du 22 juillet 1957, la dame Dalloula bent Mohamed ben Dhafer El Chelili a été nommée tutrice du mineur Amara ben Zaid ben Hadj Amara El Majeri.

A la date du 7 septembre 1957, la dame Ez-Zohra bent Salah ben Lakdane Jeddoubi a été nommée tutrice des enfants mineurs Fadila, Abdelkhalil, Fadhila, Béchira, Nafise et Elmiat à naître, fils de feu Mohamed Romdhan ben Salah Boussalmi.

A la date du 23 novembre 1957, le sieur Tahar ben Meradour ben Cheikh Mohamed El Gharbi a été nommé mokaddem de la fondation de son ancêtre Sidi Mansour El Gharbi.

A la date du 26 novembre 1957, la dame Oum El Kheïr bent Ahmed ben Amor El Yakoubi a été nommée tutrice des enfants mineurs Mohamed Najib, Sabiha, Malika, Radana, Bououker et Moncef et l'enfant à naître, fils de feu Amor ben Bou Jemaa ben Charfi El Yakoubi.

A la date du 28 décembre 1957, la dame Mahbouba bent Mokhtar El Gabssi a été nommée tutrice des enfants mineurs Mohamed, Ahmed, Mohamed Ali, Fadhila et Zina, fils de feu Taleb ben Ahmed ben Mohamed El Aouadi.

LE JUGE DES TUTELLES DE TUNIS

A la date du 7 janvier 1958, le sieur El Hédi ben Abderrazak a été nommé mokaddem de la fondation Hamida El Kamel.

A la date du 8 janvier 1958, le sieur El Hédi ben Othman El Berzarti a été nommé mokaddem de la fondation Hassen El Kallal, dit El Fekhakhri.

A la date du 13 janvier 1958, le sieur Mohamed ben Sadek ben Arfa a été nommé mokaddem de la fondation Khedija bent Hounès.

A la date du 13 janvier 1958, le sieur Abdelaziz Dinguezli a été nommé mokaddem de la fondation Khedija bent Tahar ben Abdallah.

A la date du 13 janvier 1958, le sieur Tahar M'Zah a été nommé mokaddem de la fondation Larbi Mazigh et son fils El Béchir.

A la date du 22 janvier 1958, le sieur Ammar ben Amor Chabbou a été nommé mokaddem de la fondation de son ancêtre Hadj Mohamed ben Hamouda Chabbou.

A la date du 23 janvier 1958, le sieur Mohamed ben Sadek ben Arfa a été nommé mokaddem de la fondation Fatma Boujida.

A la date du 27 janvier 1958, le sieur Tahar ben Mohamed ben Hassine a été nommé mokaddem de la fondation M'Hamed ben Hassine Fodha.

A la date du 29 janvier 1958, le sieur Chadli El Henaïej a été nommé mokaddem de la fondation Hadj Salah ben Romdhan.

A la date du 3 février 1958, le sieur Mohamed ben Romdhan a été nommé mokaddem de la fondation Hassine ben Dekhli et El Maamouri.

TRIBUNAL DE GABES

A la date du 25 février 1958, le sieur Mohamed ben Belgacem ben Mohamed El Bazi a été nommé tuteur des enfants mineurs Fayçal et Meftah fils de feu Belgacem ben Mohamed ben Belgacem El Bazi.

A la date du 8 avril 1958, le sieur Amor ben El Mabrouk ben Mansour ben Chouikha El Akari a été nommé tuteur de son frère détenu, le nommé Mohamed.

A la date du 13 mai 1958, la dame Ez-Zohra bent Mohamed ben Mohamed ben Ali a été nommée tutrice du mineur Ridha ben Mohamed ben Romdhan Rouina.

A la date du 13 mai 1958, le sieur Lahbib ben El Hadj Salem ben Hamida Zarrouk a été nommé tuteur de son frère le jeune Adelmajid.

A la date du 13 mai 1958, le sieur Saad ben Othman ben El Mabrouk ben Attia ben Saad El Ferjani a été nommé tuteur de ses frères mineurs El Mabrouk, Es-Seghira et Zohra.

A la date du 13 mai 1958, le sieur Ali ben El Hadj El Houche ben El Hadj Saad ben Ali Bou Kholda a été nommé tuteur de son frère consanguin mineur, le jeune Ahmed.

A la date du 27 mai 1958, la dame Amena bent Sliman ben Hadj Boubaker Er-Raïes a été nommée tutrice du mineur El Hédi ben Amor ben Ali ben Amor ben Thayed El Jerbi.

A la date du 27 mai 1958, le sieur Ahmed ben M'Barek ben Ali ben Attia El Hamedi a été nommé tuteur de ses frères Ali, Mohamed et Frej.

A la date du 27 mai 1958, le sieur Nasr ben Ali ben El Mabrouk Cherif En Nabhani a été nommé tuteur des enfants mineurs Mohamed, Dhao et Charkia, fils de feu Khalifa ben Mohamed ben Khalifa Cherif En Nabhani.

A la date du 10 juin 1958, la dame Aïcha bent El Baghda-di El Meddeb a été nommée tutrice du mineur Tahar ben Belgacem ben Es-Sassi ben Abdelkebir El Ameri.

LE JUGE DES TUTELLES DE GAFSA

A la date du 10 décembre 1957, la dame El Hédia bent Zammel ben Mabrouk a été nommée tutrice de la mineure Fatma bent Boujemaa ben Ali ben Abid El Guetari.

A la date du 10 décembre 1957, le sieur Mohamed ben Mohamed Lassoued ben Ammar a été nommé tuteur de la mineure Henia bent Ali ben Mohamed Lassoued ben Ammar.

A la date du 11 décembre 1957, le sieur El Hedi ben Salah ben Khalifa ben Charfeddine El Gherissi a été nommé tuteur de ses frères mineurs Miloud et Zohra.

A la date du 17 décembre 1957, la dame Fatma bent Ahmed ben Mohamed a été nommée tutrice des enfants mineurs Ahmed et Guliga, fils de feu Ahmed ben Ammar ben Bouguerra El Bou Omrani.

A la date du 24 décembre 1957, le sieur Mahmoud ben Himad ben Mahmoud El Moubarki a été nommé tuteur de la mineure Mariem bent El Béchir ben Mahmoud ben Himad El Moubarki.

A la date du 24 décembre 1957, la dame Laakri bent Ali ben Ahmed ben Abdallah a été nommée tutrice des enfants mineurs Abdelaziz, Toumi et Mabrouka, fils de feu Ammar ben Boujemaa Et Toumi.

A la date du 24 décembre 1957, le sieur Tahar ben Hadj Othman ben Ali ben Miradegachi a été nommé tuteur de ses sœurs les jeunes Saadia, Hafsia et M'Barka.

A la date du 30 décembre 1957, le sieur Ali ben Ahmed ben Othman El Majouri a été nommé tuteur des enfants mineurs Ahmed et M'Barka, fils de feu Mostefa ben Boubaker ben Othman El Majouri.

A la date du 1^{er} janvier 1958, le sieur Ahmed ben Allouche ben Saad El Bouyahia a été nommé tuteur des enfants mineurs Mohamed Ali et Khedija, fils du martyr Miloud ben Allouche ben Saad El Bouyahia.

A la date du 7 janvier 1958, la dame M'barka bent Mes-saed ben Es Sallahi a été nommée tutrice des enfants mineurs Salem, Ali, Amor et Fatma, fils de feu H'mad ben Jenane ben Nagrate Trabelsi.

A la date du 4 mars 1958, la dame Halima bent El Hadj Belgacem Ed Degachi a été nommée tutrice de la mineure Fatma bent Hadj Belgacem ben Mohamed ben Boubaker Degachi.

TRIBUNAL DE GAFSA

A la date du 2 mars 1958, la nommée Halima bent Hadj Belgacem ben Mohamed ben Boubaker Degachi a été nommée tutrice de ses frères mineurs Chadly et Fatma.

A la date du 9 décembre 1958, le nommé Mokhtar ben Hassen ben Mahmoud Drira a été nommé tuteur des enfants mineurs Saïd, Béchir, Bou Aïche, Khedija, Aouicha, fils de feu Mohamed ben Gouider ben Ahmed Khachmouche.

TRIBUNAL DE SFAX

A la date du 27 décembre 1958, le nommé Mahmoud ben Hadj Abdesslem ben Mohamed ben Ahmed Chabouni a été nommé tuteur de ses frères mineurs Mohamed, Nabiha et Fatma.

TRIBUNAL DE KAIROUAN

A la date du 17 décembre 1958, le nommé Ahmed ben Ali ben Khadra a été nommé tuteur de son frère Mohamed Essalah, atteint d'aliénation mentale.

TRIBUNAL DE SOUSSE

A la date du 28 août 1958, Amor ben El Mahjoub Gouta a été nommé tuteur des mineurs Mounir et Mounira, fils de feu Ahmed ben El Mahjoub ben Gouta.

A la date du 28 août 1958, Salema bent Hamda ben Nedjema a été nommée tutrice des mineurs Fathia, Naïma, Zeha, Saïda, filles de feu Mohamed ben Mohamed Kechiche El Soussi.

A la date du 28 août 1958, Abdel Hakim ben Mohamed ben Hadj Khelifa Ezaghemi a été nommé tuteur des mineures Zohra et Meryem, filles de feu Mohamed ben Hadj Khelifa Ezaghemi.

A la date du 11 septembre 1958, Mohamed ben Abderrahmane ben Mohamed ben Salah Chouchane a été nommé tuteur des mineurs Abdallah, Jannet et Jamila, fils de feu Abderrahmane ben Mohamed ben Salah Chouchane.

TRIBUNAL DE SFAX

A la date du 5 novembre 1958, Ali ben Hadj Letaïef Chtourou a été nommé mokaddem de la fondation Hadj Ali ben Hadj M'Hamed Chtourou.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE

AVIS

Par décision du 25 mai 1959 N° 3.066 F/Enreg¹/7, Monsieur le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce a agréé M. Charles GUEZ, demeurant à Tunis, 70, Avenue de Londres, comme représentant responsable de la taxe et des pénalités qui pourraient être dues par la Société d'assurances : Compagnie Métropolitaine et Nation Réunies, dont le siège social est à Paris (2^e), 3, Rue Louis-Le-Grand à raison des opérations de la branche : vie, qu'elle se propose d'exécuter en Tunisie. (Exécution des prescriptions du décret du 27 mars 1947, Article 15).

CAISSE FONCIERE DE TUNISIE

Bilan au 31 mars 1959

après l'affectation des résultats de l'exercice 1958-1959

ACTIF

VALEURS IMMOBILISEES

Immobilisations :

Terrains.....	11.525,912		
Moins : provisions pour dépréciation.....	324,959	11.200,953	
Constructions de logements ouvriers..		430.543,832	
Bâtiments administratifs..	67.399,304		
Moins : amortissements..	13.499,607	53.899,697	
Machines, mobilier et matériel.....	26.838,788		
Moins : amortissements..	9.866,020	16.972,768	512.617,250

Autres valeurs immobilisées :

Prêts agricoles :

Moyen terme.....	1.572.259,654		
Long terme.....	1.641.461,038		
Dépôts et cautionnements.....	50,000	3.213.770,692	

Autres prêts :

Prêts de construction....	877.960,169		
Prêts pour achats autos..	135.496,415		
Avances pour dommages de guerre.....	10.943,075		
Créances rachetées.....	28.247,794	1.052.647,433	4.266.418,145

Valeurs réalisables à court terme ou disponibles :

COMPTES DE TIERS

Avances pour immatriculation.....	3.285,689		
Sociétés Tunisiennes de Prévoyance (ancien portefeuille à C. T.)...	1.030.354,409		
Autres débiteurs.....	64.172,037	1.097.812,135	

COMPTES FINANCIERS

Prêts à court terme.....	214.854,129		
Indem. de D.G. rachetées (val. nominale).....	158.354,901		
Obligations disponibles de la Caisse Foncière..	14.578,000		
Trésorerie Générale :			
Compte courant....	70.607,739		
Compte de dépôt...	841.645,182		
Banques et chèques postaux.....	62.377,591		
Caisse.....	2.040,061	1.364.457,603	2.462.269,738
			7.241.305,133

CAPITAUX PERMANENTS

Capital propre et réserves :

Capital.....	1.000.000,000		
Réserves statutaires.....	135.418,778	1.135.418,778	
Provisions pour risques.....		257.925,104	

Dettes à long terme :

Emprunt obligations Caisse Foncière 1934-35.....	76.008,000		
Emprunt Crédit Foncier de France..	178.590,935		
Emprunt Caisse Nationale de Crédit Agricole de Paris.....	2.127.015,595		
Avances de l'Etat pour prêts à moyen et long terme.....	827.767,987		
Avances sur le « Fonds de Mutualité ».	331.088,332		
Avances de l'Etat « Défense et restauration des sols ».....	5.000,000		
Avances de l'Etat pour construction de logements ouvriers.....	567.750.000		
Différence entre valeur nominale et prix d'achat Indemnités de Domage de Guerre.....	171.189,117		
Différence de change résultant de la dévaluation du franc français, sur emprunts Crédit Foncier de France et Caisse Nationale de Crédit Agricole de Paris.....	404.611,100	4.689.021,066	

Dettes à court terme :

COMPTES DE TIERS

Comptes de dépôts.....	14.162,436		
Obligations à rembourser	2.436,360		
Coupons à payer.....	309,295		
Autres créanciers.....	30.679,496	47.587,587	

COMPTES FINANCIERS

Avances de l'Etat pour prêts à court terme...	1.030.354,409		
Avances de l'Etat au titre de la garantie du Gouvernement (FACIH)...	62.998,189		
Avances de l'Etat pour compte « Fonds National d'Amélioration de l'Habitat » (FNAH)	18.000,000	1.111.352,588	1.158.940,185
			7.241.305,133

Engagements hors bilan :

Engagements par cautions.....	2.275,000
-------------------------------	-----------

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS

MINES, INDUSTRIE, ENERGIE

Service de l'électricité

AVERTISSEMENT D'ENQUETE

Exécution du décret du 30 mai 1922 (3 chaoual 1340)

Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports va faire procéder à la pose de supports en vue de la construction d'une dérivation 30 KV destinée à l'alimentation en énergie électrique de Zouanine.

Le tracé de cette ligne indiquant les propriétés privées où il doit être placé des supports, restera pendant trois jours, à partir de la publication du présent avertissement au *Journal Officiel de la République Tunisienne* déposé au Gouvernorat de Bizerte, où les intéressés pourront en prendre connaissance et déposer leurs observations ou réclamations.

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

REQUISITION N° 57.103

GOUVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition n° 57.103 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 15 juin 1959, M. Mohammed El Hédi ben Abdallah ben El Jelassi, Tunisien, secrétaire de gouvernorat à la Délégation d'El-Djem, demeurant à la Délégation d'El-Djem, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Nabila », consistant en une chambre en pierres, située à la Fraction des Ouled Ben Jelassia, Cheikhate d'El-Ababsa, Gouvernorat de Sousse, Justice cantonale de Sousse, d'une contenance de 60 mètres carrés.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « Nabila I »;
 - b) Qu'elle est sa propriété exclusive;
 - c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
 - d) Qu'elle est limitée :
- Au Sud : une haie de cactus appartenant aux héritiers de Hassine ben Mohammed ben Hassen ben Jelassia;
- A l'Est : la propriété du père du requérant et de son frère Ali;
- A l'Ouest : Ali ben Salem ben Jelassia, sur partie et sur le restant, les héritiers de Hassine ben Jelassia;
- Au Nord : une Mendera (Aire).

REQUISITION N° 57.104

GOUVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition n° 57.104 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 15 juin 1959, Madame Zemorda bent Ali El Garaoui, épouse de M. Mohammed ben Othman ben Khe-maïs El Kefi, Commandant Supérieur de l'Armée Tunisienne, demeurant à Sousse, 18, rue El-Ajoul, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en une saniet complantée d'arbres fruitiers, renfermant une construction et un puits, située à Bou-Hassina, Banlieue de Sousse, sur la route de Msaken, Gouvernorat de Sousse, Justice cantonale de Sousse, d'une contenance de 3 ha. environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « Mabrouka 505 »;
 - b) Qu'elle est sa propriété exclusive;
 - c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
 - d) Qu'elle est limitée :
- Au Sud : El Aroussi Bouraoui, Mohammed El Ghanouchi et Mohammed El Kefi;
- A l'Est : Mohammed El Ghanouchi;
- Au Nord : Mohammed El Ghanouchi, El Adel ben Cherifa et Abdelhamid Zmantar;
- A l'Ouest : Ameur ben Cherifa.

REQUISITION N° 57.105

GOUVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition n° 57.105 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 15 juin 1959, M. Sadok ben Amor ben Hamouda Kheder, Tunisien, demeurant à Hammam-Sousse, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en deux parcelles renfermant des oliviers et arbres fruitiers et un puits et un Meskat, située à Bir-El-Akbaa, à l'Ouest d'Hammam-Sousse, Gouvernorat de Sousse, Justice cantonale de Sousse, d'une contenance de 2 ha.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « Tanour El Hak »;
- b) Qu'elle est la propriété des :
 - 1° Requérant pour 6/24^{es};
 - 2° Son fils Mahmoud pour 4/24^{es};
 - 3° Son fils Amor pour 8/24^{es};
 - 4° Sa fille Zeineb, épouse Mohammed El Ghoulli, pour 2/24^{es};
 - 5° Sa fille Jazia dite Najia, épouse Amor Chalghoum, pour 2/24^{es};
 - 6° Sa fille Nabihia, célibataire, pour 2/24^{es}.
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel, autre qu'un droit de puisage grevant le puits dans la proportion de 1/7^e;
- d) Qu'elle est limitée :

Première parcelle :

Au Sud : un passage privé, sur une partie, puis Ahmed Gaaya, Béchir Gaaya, Said Mani, un chemin, Habous Slama Letaïef, héritiers Hadj Kacem Dahmane, héritiers Youssef El Gharbi et autres;

A l'Est : un chemin;

Au Nord : Béchir ben Mohammed Gallas, héritiers Othman Djedidi, héritiers Hadj Belgacem Dahmane et El Hadj Mohammed ben El Meddeb;

A l'Ouest : Ali Jegham Bertonit, sur une partie et sur une autre, un bien Habous.

Le Meskat :

Au Sud : Hassen ben Rejeb El Goulli et autres;

A l'Est : Slama Loutaïef et les requérants;

Au Nord : Hadj Kacem Dahmane et autres;

A l'Ouest : Ali ben Abdelkader Hassine.

Il est à noter que cette meskat dépend de la première parcelle à concurrence de 9/15^{es} et les 6/15^{es} reviennent à :

- a) Ali ben Abdelkader Hassine pour 5/15^{es};
- b) Slama Letaïef El Hammami pour 1/15^e.

Deuxième parcelle :

Au Sud : Mohammed Ennaas de Hammam-Sousse;

A l'Est : Ahmed El Goulli et autres;

Au Nord et à l'Ouest : un chemin.

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE PROVISOIRE

GOUVERNORAT DU CAP BON

I. — Suivant procès-verbal dressé par M. Barkatiz Mohamed, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Suzanne 36 », dont l'immatriculation a été demandée par M. Taïeb Haïm dit Victor, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 26.589, déposée le 6 février 1956, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel* du 14 février 1956.

Les opérations ont été closes définitivement le 10 juin 1958. La propriété bornée consiste en une maison d'habitation, d'une contenance dénoncée de 100 mètres carrés, et qui est en réalité de 98 mètres carrés.

L'immeuble se trouve situé à Nabeul ville, à l'angle des rues Sidi Abdelkader et Bou Ghedir II, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur des lieux, sont les suivants :

Au sud : rue Bou Ghedir II;

A l'est : rue Sidi Abdelkader;

Au nord : Taïeb ben Hadj Echahani;

A l'ouest : une impasse et au delà : Mohamed Essaïd.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Nabeul, le Gouverneur du Cap Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DU CAP BON

2. — Suivant procès-verbal dressé par M. Angonin René, Ingénieur principal des T.C.T. assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Villa Etoile de Mer », dont l'immatriculation a été demandée par M. Mohamed ben Kemis Guemira, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 26.612 déposée le 9 mars 1956 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 20 mars 1956.

Les opérations ont été closes définitivement le 4 juillet 1957. La propriété bornée consiste en une maison d'habitation entourée d'un jardin, d'une contenance dénoncée de 1.200 m², mais qui est en réalité de 1.294 m².

L'immeuble se trouve situé à la Plage de Kélibia, à proximité de l'Hôtel-Restaurant « La Florida », conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : un chemin et au delà, Mohamed Samoud;

A l'Ouest : Aïcha bent Hadj Ali ben Youssef;

Au Sud : le Domaine Public Maritime;

A l'Est : un chemin et au delà, Hamed ben Abdelkader Mrika, Hamadi ben Hadj Ali Ghazzi, Hadj Mohamed ben Hassen Chekili, Aïcha bent Ali Gobji.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Menzel-Temime, le Gouverneur du Cap-Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DU CAP BON

3. — Suivant procès-verbal dressé par M. Barratiz Mohamed, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Ardh el Istiklal » dont l'immatriculation a été demandée par M. Mohamed ben Ahmed ben Hadj Tahar Lassoued, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 26.650, déposée le 19 juin 1956 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 26 juin 1956.

Les opérations ont été closes définitivement le 9 juin 1958. La propriété bornée consiste en une terre nue, d'une contenance dénoncée de 95 ares, et qui est en réalité 1 ha 06 a. 50 centiares.

L'immeuble se trouve situé au lieu dit « Houaria », conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Sud : le chemin de Fondouk El Hafaïed à l'Aïn El Faoura;

Au Nord : Mahmoud Bel Hadj Bakha Tabane et Lamine Nouri Tabane;

A l'Est : Taïeb ben Cheik Sadok Lassoued;

A l'Ouest : T. 126.169.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Menzel Temime, le Gouverneur du Cap Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DU CAP BON

4. — Suivant procès-verbal dressé par M. Angonin René, ingénieur principal T.C.T. assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « La Florida IV », dont l'immatriculation a été demandée par M. Gregori Manuel, en qualité de copropriétaire, suivant réquisition n° 26.657 déposée le 13 juillet 1956 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 24 juillet 1956.

Les opérations ont été closes définitivement le 6 juillet 1957. La propriété bornée consiste en une maison d'habitation et une maison à usage de restaurant et hôtel avec terrain attenant formant deux îlots, d'une contenance dénoncée de 1.350 mètres carrés, et qui est en réalité de 1.490 mètres carrés.

L'immeuble se trouve situé à Kelibia Plage, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

1^{er} îlot :

Au Sud : le D.P.M.;

A l'Est : le Titre 126.279;

Au Nord : la Route de Kelibia à la Douane;

A l'Ouest : le Titre 126.086.

2^{ème} îlot :

Au Sud : le D.P.M.;

A l'Est : Hadi Gharbi;

Au Nord : un chemin et au-delà, Amara Samoud et Mohamed Samoud;

A l'Ouest : Ahmed ben Abdelkader Mrika, Hamadi ben Hadj Ali Ghezzi, Hadj Mohamed ben Hassen Chekili.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Menzel Temime, le Gouverneur du Cap Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DU CAP BON

5. — Suivant procès-verbal dressé par M. Lakrèche, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Saniet El Karma », dont l'immatriculation a été demandée par M. Mohamed ben Abdallah ben Younès El Ghademsi dit Baou, au nom des habous Ghademsi, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 26.742 déposée le 9 mars 1957 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 19 mars 1957.

Les opérations ont été closes définitivement le 10 mars 1959. La propriété bornée consiste en terre complantée d'orangers, d'une contenance dénoncée de 88 ares, et qui est en réalité de 0 ha, 92 a., 48 ca.

L'immeuble se trouve situé à Menzel Bou Zelfa, chemin de Sidi Grar, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord et à l'Ouest : T. 122.664;

A l'Est : Mahmoud Mohsen;

Au Sud : chemin de Sidi Grar.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Soliman, le Gouverneur du Cap Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DU CAP BON

6. — Suivant procès-verbal dressé par M. Lakrèche, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Saniet Tnani », dont l'immatriculation a été demandée par M. Mohamed ben Mahmoud ben Abderrahman Et-Tenenni, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 26.787 déposée le 13 septembre 1957, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 24 septembre 1957.

Les opérations ont été closes définitivement le 11 mars 1959. La propriété bornée consiste en une plantation d'agrumes comprenant un puits et un bassin d'une contenance dénoncée de 1 ha 50 a., celle résultant du présent bornage est de 1 ha 14 a. 80 ca.

L'immeuble se trouve situé à 1 km. 100 environ au Sud du village de Menzel Bou Zelfa, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord-Est : Sguegue Sidi Saïd;
 Au Sud-Est : R. 26.314, Héritiers Ali Garbouj, Consorts Antar;
 Au Sud-Ouest : Consorts Antar, T. 7.556.
 Au Nord-Ouest : Mohamed ben Fedhila et Kilani Hamada.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Soliman, le Gouverneur du Cap Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DU CAP BON

7. — Suivant procès-verbal dressé par M. Lakrèche, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Saniet Rammèche », dont l'immatriculation a été demandée par M. Mohamed ben M'hamed ben Abderrahmane Chenennaoui et autres, en qualité de copropriétaires, suivant réquisition n° 26.790 déposée le 26 septembre 1957 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 1^{er} octobre 1957.

Les opérations ont été closes définitivement le 11 mars 1959. La propriété bornée consiste en terre complantée d'agrumes, d'une contenance dénoncée de 3 ha, mais celle résultant du présent bornage est de 1 ha 89 a. 60 ca.

L'immeuble se trouve situé à 1 km. 400 environ au Nord de Beni Khalled, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : T. 31.063/120.241 (P. 1);

A l'Est : T. 31.232.

Au Sud : un chemin.

A l'Ouest : T. 14.321 (P. 6).

Le Présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Soliman, le Gouverneur du Cap Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

8. — Suivant procès-verbal dressé par M. Bouraoui Ben Ali, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Noura VIII », dont l'immatriculation a été demandée par M. Mahmoud dit El Mounji Bouzgarrrou, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 56.940 déposée le 4 novembre 1957 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 12 novembre 1957.

Les opérations ont été closes définitivement le 14 avril 1958. La propriété bornée consiste en un premier étage, d'une contenance dénoncée de 1 a. 20 ca. et qui est en réalité de 1 a. 23 ca.

L'immeuble se trouve situé Rue Sadi Carnot (Place de l'Indépendance) à Monastir, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord-Ouest : M. Saïd El Ghandri;

Au Sud-Est : Rue Sadi Carnot;

Au Nord-Est : M. Fredj Sayadi, une impasse;

Au Sud-Ouest : Héritiers Amor Khélifa.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Monastir, le Gouverneur de Sousse ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

9. — Suivant procès-verbal dressé par M. Choukaïer Abdellatif, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Dar El Hedhili », dont l'immatriculation a été demandée par M. Mohamed ben Othman ben Khemaïs El Kefi, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 56.993 déposée le 2 mai 1958 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 13 mai 1958.

Les opérations ont été closes définitivement le 5 septembre 1958. La propriété bornée consiste en une maison à rez-de-chaussée et 1^{er} étage, d'une contenance dénoncée de 131 mètres carrés, et qui est en réalité de 127 mètres carrés. L'immeuble se trouve situé à Sousse, 18, Rue El Ajoul, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : une zenka et les Héritiers Khedidja bent El Hadj Mohamed El Gharbi;

Au Sud : les Héritiers Mena Tébiba;

A l'Est : Rue El Ajoul;

A l'Ouest : Héritiers Khedidja bent El Hadj Mohamed El Gharbi et le T. 201.524.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Sousse, le Gouverneur de Sousse ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE-ENQUETE

GOUVERNORAT DU KEF

10. — Suivant procès-verbal dressé par M. Ben Romdane Handa, Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Forêt Domaniale de Kessera-Djebel Ballouta », dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture au nom du Domaine forestier de l'Etat, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 53.969 déposée le 24 décembre 1947 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 6 janvier 1948.

Les opérations ont été closes définitivement le 31 mai 1959. La propriété bornée consiste en forêts et broussailles, d'une contenance dénoncée de 3.400 ha. Après bornage, la contenance est de 2.426 ha 40 a.

L'immeuble se trouve situé à 10 km. au Nord du village de Kessera, Gouvernorat du Kef, Délégation de Maktar, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : Mohamed el Mouldi et Consorts; Hassen Abou El Hassen ben Salem et Consorts; El Hosni ben Ahmed ben Mbarek; Hefdallah ben Salem ben Hassen; T. 46.121; Chabane ben Amroussi ben Salah. Abderrahman ben Zine. Mabrouk ben Sahnoun, l'Oued Ousafa. Dahmani ben Belgacem.

A l'Ouest : Khalfa ben Mamia. Abdallah ben Abderrahmane, l'Oued Ali. Mohamed ben Ali ben Hassoun et Consorts. Mahmoud ben Bahi et Consorts;

Au Sud : Réquisitions 53.747 et 51.566. Piste d'Argoub et Harch et Réquisition 54.407;

A l'Est : la Réquisition n° 54.407 et la Réquisition n° 16.677.

Le présent avis fera courir le délai de 3 mois fixé par l'article 6 du décret du 4 avril 1890 pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Maktar, le Gouverneur du Kef ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

AVIS DE BORNAGE-ENQUETE

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Les opérations de bornage provisoire de la propriété dite : « Es Saada 44 », située à Tunis, avenue Lacépède (Beau-Site), dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.905, par M. Hassen ben Mahmoud ben Fredj ben Laouar, pour l'Association Coopérative de Construction « Es Saada », seront effectuées le 15 juillet 1959, sous la direction d'un magistrat du Tribunal Immobilier assisté de M. Chadli Chalbi, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Toutes contestations concernant cette propriété seront examinées par le dit magistrat au cours de ces opérations.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, sur la propriété même.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces****J.O.R.T. du Mardi 23 Juin 1959**

Cabinet de Maître Roger HAYAT, avocat à la Cour de Cassation de Tunis, 70, rue Moktar Attia, à Tunis.

VENTE

aux enchères publiques

DE BIENS DEPENDANT
de règlement judiciaire

Poursuivant : M. Mariani Mathieu, syndic, à Tunis, 38, rue d'Espagne, agissant en qualité d'Administrateur de l'Union des Créanciers du Règlement Judiciaire de M. Angotti Albert Antoine et de M^{me} Angotti Raymonde Barbe Denise, épouse en secondes nocces de M. Bianchi Gaetan, tous deux demeurant, à Tunis, 15 et 16, rue de Strasbourg.

Saisis : M. Angotti Albert Antoine et M^{me} Angotti Raymonde Barbe Denise sus-nommés.

Immeuble à vendre : Il s'agit d'une parcelle de 1.099 mètres carrés à usage commercial ou industriel en façade sur deux rues. L'entrée principale se trouvant, 17, rue de Bizerte. Située à Ben-Arous, entièrement clôturée par un mur en maçonnerie avec sur chaque rue un portail en fer à deux battants. Sur ladite parcelle se trouvent : 1° un vaste hangar de 400 mètres carrés environ; 2° une construction légère comprenant trois pièces avec portes et fenêtres d'une superficie de 35 mètres carrés environ.

Le sol de la cour est empierré et les locaux disposent de l'électricité, force motrice et éclairage sous tube ainsi que de l'eau courante.

Le tout libre à la vente.

Mise à prix : 4.000 dinars avec faculté de baisse.

Jour de la vente : les enchères auront lieu le 28 juillet 1959, à 9 heures du matin, à l'audience de la Chambre des Crieurs du Tribunal de Première Instance de Tunis, boulevard Farhat Hached.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser au Greffe du Tribunal de 1^{re} Instance de Tunis où le cahier des charges est déposé et en l'Etude de Maître Roger HAYAT, avocat, 70, rue Mokhtar Attia, à Tunis.

Pour extrait.

N° 329.

AVIS

Louanges à Dieu.

Tahar ben Sadok El Asmi, à Hammamet, porte à la connaissance publique qu'il possède la totalité d'une parcelle de terre nue, d'une superficie d'un merdjâa environ, située au lieu dit « El Maa Melah », à Hammamet, limitée : Sud, terrain Abdelkader Boussetta; Est, terrain Mohamed ben Miled Guediche; Nord, maison de Mahrez ben Khemais Turki et Ouest, piste publique.

Le titre de propriété étant égaré, l'établissement d'une Outika est devenu nécessaire. En conséquence, celui qui aurait des prétentions sur la dite parcelle n'a qu'à s'adresser à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance dans un délai de soixante-dix jours, à compter de la deuxième publication.

Hammamet, le 28 janvier 1959.

N° 367.

AUTORISATION N° 2**Avis d'établissement d'Outhika**

Louanges à Dieu.

Le Président de la Société Locale d'Exposition des Olives de Ben-Gardane porte à la connaissance du public que la Société est propriétaire, dans la totalité de ses limites et de ses jouissances, de toute l'huilerie, y compris le quart de l'immeuble sis à Ben-Gardane, sur la route de Bir-Slougui, distante d'un kilomètre environ du village, limitée :

Au Sud, par Abdennebi ben Dhaou ben Abdennebi Bouchniba.

A l'Est, Ammar ben Amor ben Ahmed Jouili.

Au Nord, une route.

A l'Ouest : la route de Bir-Slougui sus-nommée.

Son titre de propriété y afférent ayant été égaré, elle désire faire établir un acte de propriété en tenant lieu.

Aussi, quiconque a une opposition à y faire valoir, il devra la formuler auprès du Tribunal Cantonal de Ben-Gardane dans un délai de soixante-dix jours, à compter de la publication du présent avis au « Journal Officiel de la République Tunisienne ».

Ecrit, sur l'ordre de Monsieur le Juge Cantonal de Ben-Gardane, le juin 1959.

Cachet du Tribunal Cantonal de Ben-Gardane et signature : Illisible.

N° 412.

DEUXIEME INSERTION**DECLARATION DE PROPRIETE N° 26**

Louanges à Dieu.

Le nommé Hassen ben Abdesmad ben Abdelfattah Thabet, demeurant à Zéramdine, Délégation de Djemmal, Gouvernorat de Sousse, déclare posséder une maison sise au quartier « Mendra », à Zéramdine, limitée : Au Sud, par son père, Abdesmad Thabet; A l'Est, par le précité Abdesmad et Tahar ben Ismaïl Milad; Au Nord, par une route; A l'Ouest, par une impasse.

Il déclare, d'autre part, posséder la totalité de la maison qu'elle a été en sa possession pour la durée légale et qu'il désire établir un document en prouvant la possession.

Pour cela, quiconque prétend quoi que ce soit à propos de cette maison est prié

de s'opposer auprès du Juge Cantonal de Djemmal dans une durée ne dépassant pas 70 jours à partir de la date de la publication de cette déclaration.

Ecrit, à Djemmal, par ordre de M. le Juge Cantonal s'y trouvant, le 3 juin 1959.

Le Juge Cantonal,

Signature : ILLISIBLE.

Cachet humide renfermant : Juge Cantonal de Djemmal.

N° 420.

DEUXIEME INSERTION**AVIS D'OUTIKA DE PROPRIETE**

N° 338/64

Louanges à Dieu.

M. Abdalkader ben Mohamed Slama, demeurant à Hammamet, avise qu'il existe sur sa propriété une maison et ses dépendances située au lieu dit « El Ma El Melah », à Hammamet, et limitée : Sud et Est, route; Nord, terrain appartenant à Sassi ben Othman Amar, en partie et le reste, piste privée; Ouest, Abdelkader ben Ahmed Lakhdhar.

Que le titre de propriété a été égaré et qu'il lui est nécessaire de faire établir une outika de propriétaire pour cela et toute personne pouvant avoir des prétentions qu'elle les justifie auprès de M. le Président du Tribunal de Première Instance, à Nabeul, dans un délai de soixante-dix jours à compter de la date de la présente publication et aucune revendication ne sera prise en considération après ce délai.

Fait le 6 doul kaada et 14 mai 1378-1959.

Le Président,

Signé : ILLISIBLE.

N° 421.

DEUXIEME AVIS

Tout détenteur de la copie bleue du titre foncier « YAGUIR », N° 44.954, égarée, est prié de la rapporter au Cabinet de Maître Mohamed Tahar Es-Snoussi, avocat à la Cour, 2, rue Ali-Bach-Hamba, à Tunis.

Le présent avis est publié pour obtenir un duplicata de cette copie.

N° 423.

DEUXIEME INSERTION**AVIS N° 119/1**

Louanges à Dieu.

Hallouma bent Mohamed ben Taleb El Djabouzi Ennouri, demeurant à Tunis, annonce qu'elle possède la maison

toute entière, située rue de l'Hiver, impasse Sidi-Abdelmelak, N° 22, à Tunis, bornée : Au Sud, impasse Sidi-Abdelmelak où se trouve la porte; à l'Ouest, par une maison appartenant à M. Chadli ben Mohamed Djazar; à l'Est, impasse Sidi-Abdelmelak; au Nord, par une maison appartenant à M. Mohamed El Mahrouk.

Vu que le titre de propriété a été égaré.

Vu que la nommée désire établir un acte de propriété en la matière.

En conséquence, quiconque voudrait déposer plainte à ce sujet, qu'il saisisse M. le Président du Tribunal de Première Instance, à Tunis, dans un délai de soixante-dix jours, et ce à partir de la date de la troisième publication.

D'autre part, aucune opposition, après expiration de ce délai, ne doit être acceptée.

Fait P.O., le 12 juin 1959.

N° 432.

DEUXIEME INSERTION

AVIS N° 4

Louanges à Dieu.

Les honorables : Es Sadok, Mohammed et Abdelkader, enfants d'El Hadj El Guenaoui ben Es Sadok ben El Hadj El Hebib Menajja El Gabessi, portent à la connaissance du public, qu'ils ont la propriété et la possession de :

a) Tout le houché (maison d'habitation), ouvrant à l'est et comprenant 7 pièces, une cuisine et un cabinet d'aisance;

b) Trois magasins, dont deux ouvrant au sud et le troisième à l'est;

c) Une koucha (four à pain), ouvrant à l'est;

d) Une feskia (grande citerne).

Le tout contigu au dit houché, entouré d'un mur du côté Est, situé à Ben Gardane et ayant pour limites d'ensemble :

Au sud : la route de Tripoli;

A l'est : la route de Marsa El Kessiba;

Au nord : sur une partie, les héritiers d'Ali ben El Hadj Rehouma; En Najjar El Jerbi, et sur une autre partie, Youssef fils d'El Hadj Rehouma précité;

A l'ouest : également.

Ils ajoutent qu'ils ont égaré le titre de propriété s'y référant et qu'ils désirent faire dresser un acte de notoriété établissant leur droit de propriété sur les dits immeubles.

En conséquence, quiconque aurait une prétention à formuler à ce sujet, devra la faire valoir devant la Justice cantonale de Ben Gardane, dans un délai de soixante-dix jours, à compter de la date de l'insertion du présent avis au Journal Officiel.

Fait avec l'autorisation de Monsieur le Juge cantonal de Ben Gardane, le 23 mai 1959.

Le Juge cantonal : signé : illisible.

N° 436.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TUNIS

Règlements Judiciaires et Faillites

Extrait du Registre de Commerce et Publicités faites
à « La Presse » et « Al Amal »
le 20 juin 1959

Réunion de créanciers
pour la formation de Concordat
le 1^{er} juillet 1959 :

R. J. Maarek Bichi et Pariente Joseph.

Administrateurs : François Nicolas et Joseph Zeitoun.

Jugements de clôture
pour insuffisance d'actif

En date du 6 juin 1959 :

Faillite : Ali ben Mohamed ben Ali.
Syndic : François Nicolas.

Faillite : Mohamed ben Hamida Chemam, en date du 13 juin 1959.
Syndics : Mariani et Bornaz.

Faillite : Hamadi ben Larbi Zaghib, en date du 13 juin 1959.
Syndics : Dhaoui et Karoui.

Jugement d'homologation
de Concordat

en date du 13 juin 1959 :

R. J. Joseph Muniglia et Engerer Jules.

Administrateurs : Dhaoui et Karoui.

Jugement de clôture
pour défaut d'intérêt de masse

en date du 13 juin 1959 :

Faillite : Mohamed ben Amor Hassine.
Syndic : Dhaoui.

N° 437.

PREMIER AVIS

D'un acte en date à Tunis du 2 juin 1959, enregistré à Tunis A.C. I, le 15 juin 1959, sous le n° 746 aux droits de 14 d. 300 et déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 22 juin 1959, il appert que les héritiers de feu Victor HAZAN, demeurant à Tunis, 6, rue Chanzy, ont cédé à M. Farhat ben Hadj Yabia, demeurant à Tunis, 14, rue Al-Djazira, le droit pour le temps qui en reste à courir, au bail du local sis à Tunis, 22, rue Al-Djazira.

Les oppositions seront reçues chez Maître Jules Boubli, avocat, à Tunis, 8 bis, rue des Maltais, où domicile est élu.

N° 438.

Il appert d'un P. V. de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés tenu le 27 mai 1959, enregistré à Tunis A.C. I le 8 juin 1959, Vol. 703 ter, Case 340, de la Société à responsabilité limitée « Anciens Etablissements B. Modigliani et Cie », au capital de 7.400 dinars, dont le siège est à Tunis, 19, rue Es-Sadikia, que M. Charles Sarfati, demeurant à Tunis, 55, rue Bélisaire, a

été désigné comme nouveau gérant de la Société à responsabilité limitée sus-visée au lieu et place de M. Mino CA-LO, gérant démissionnaire.

Deux exemplaires du P.-V. sus-visé ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance le 18 juin 1959.

N° 439.

COMPAGNIE TUNISIENNE D'ELECTRICITE ET TRANSPORTS

Comité de Gestion

1, avenue Habib Bourguiba, à Tunis

Amortissement du 1^{er} juillet 1959
des obligations de 1.000 fr. à 5 % 1930
de la COMPAGNIE TUNISIENNE
D'ELECTRICITE ET TRANSPORTS
(C.T.E.T.)

Société anonyme tunisienne
au capital de 595.455.000 francs

Siège social
avenue Habib Bourguiba, à Tunis
Registre du Commerce : Tunis n° 149

Les porteurs d'obligations de 1.000 fr. 5 % 1930 de la Compagnie Tunisienne d'Electricité et Transports (C. T. E. T.) sont informés que l'amortissement du 1^{er} juillet 1959 a été réalisé par voie de rachats en Bourse.

En conséquence, il n'y aura pas de tirage au sort.

Liste de rappel des titres amortis antérieurement et restant à rembourser

Années de rembour- sement	Années de rembour- sement
7... janv. 59	6.709... janv. 59
497... janv. 59	6.803... janv. 59
898... janv. 50	6.964... janv. 59
1.025... janv. 59	6.970... janv. 59
1.236... janv. 59	7.213... janv. 59
1.648... janv. 59	7.244... janv. 59
1.914... janv. 59	7.321... janv. 59
1.965... janv. 59	7.366... janv. 59
2.063... janv. 59	7.692... janv. 59
2.229... janv. 59	7.721... janv. 59
2.334... janv. 59	7.826... janv. 59
2.573... janv. 59	8.094... janv. 59
3.143... janv. 49	8.150... janv. 59
3.406... janv. 59	8.346... janv. 59
3.421... janv. 59	8.504... janv. 59
3.497... janv. 59	8.533... juill. 44
3.539... janv. 59	8.548... janv. 59
3.726... janv. 59	8.615... janv. 59
3.944... juill. 46	8.718... janv. 59
3.972... janv. 59	9.041... janv. 59
4.341... janv. 59	9.188... janv. 59
4.412... janv. 59	9.799... janv. 59
4.414... janv. 59	9.826... janv. 59
4.442... janv. 59	10.047... janv. 59
4.600... janv. 46	10.053... janv. 59
4.605... juill. 44	10.115... janv. 59
4.836... janv. 59	10.211... janv. 59
4.837... janv. 59	10.466... janv. 59
5.058... janv. 59	10.593... janv. 59
5.123... janv. 59	10.774... janv. 59
5.133... janv. 59	10.868... janv. 59
5.224... janv. 59	10.897... janv. 59
5.310... janv. 59	11.011... janv. 59
5.836... janv. 59	11.128... janv. 59
5.966... janv. 59	11.576... janv. 59
6.264... janv. 59	12.060... juill. 49
6.541... janv. 59	12.162... janv. 59

Années de rembour- sement		Années de rembour- sement	
12.821..	janv. 59	18.858..	janv. 59
12.928..	janv. 59	19.130..	janv. 59
13.039..	janv. 59	19.198..	janv. 59
13.623..	janv. 59	19.206..	janv. 59
13.664..	janv. 59	19.236..	janv. 59
14.210..	janv. 59	19.482..	janv. 59
14.250..	janv. 59	19.502..	janv. 59
14.400..	janv. 59	19.535..	janv. 59
15.081..	janv. 59	19.780..	janv. 59
15.091..	janv. 59	19.827..	janv. 59
15.136..	janv. 59	19.911..	janv. 59
15.411..	janv. 59	19.917..	janv. 59
15.780..	janv. 59	19.998..	janv. 59
16.110..	janv. 59	20.308..	janv. 59
16.115..	janv. 59	20.375..	janv. 59
16.125..	janv. 59	20.446..	janv. 59
16.202..	janv. 59	20.553..	janv. 59
16.332..	janv. 59	20.772..	janv. 59
16.390..	janv. 59	20.856..	janv. 59
16.392..	janv. 59	20.912..	janv. 59
16.422..	janv. 59	20.955..	janv. 59
16.632..	janv. 59	21.009..	janv. 59
16.740..	janv. 59	21.178..	janv. 59
17.019..	janv. 59	22.061..	janv. 59
17.082..	janv. 59	22.223..	janv. 59
17.276..	janv. 59	22.260..	janv. 59
17.399..	janv. 59	22.432..	janv. 59
17.428..	janv. 59	22.616..	janv. 59
17.504..	janv. 59	22.904..	janv. 59
17.657..	janv. 59	23.108..	janv. 59
17.781..	janv. 59	23.520..	janv. 59
18.424..	janv. 59	23.569..	janv. 59
18.429..	janv. 59	23.817..	janv. 59
18.435..	janv. 59	23.833..	janv. 59
18.524..	janv. 59	24.056..	janv. 59
18.560..	janv. 59	24.836..	janv. 59
18.619..	janv. 59	24.931..	janv. 59
18.637..	janv. 59	24.963..	janv. 59
18.843..	janv. 59		

N° 440.

LES STATUTS DE LA SOCIETE DE TRANSPORT DES OUVRIERS DE M'DILLA A EL GUETTAR

Les organisateurs : Béchir ben Mosbah, Mohamed Hamdi, Boubaker ben Belgassem, Ali Hamouda, Abdallah ben Salah, Mahmoud ben Lassoued, Boubaker Douïou, Mansour ben Ouni, Mohamed ben Mabrouk, Amor ben Sghair, Mohamed ben Mlaouah, Mohamed ben Redjeb, Taïeb ben Ali, Abd Elhamid ben Belgassem.

Le 23 mai 1959, les ouvriers de M'Dilla résidant à El Guettar ont organisé une Société Anonyme dénommée « La Production ».

Son siège social est à El Guettar et son capital s'élève à 14.000 dinars réparti sur 700 actions dont le taux de chacune est 20 dinars.

Sa commission administrative se compose de 5 à 14 membres desquels se nomme un Directeur qui se charge de la direction de la Société à tous les points de vue techniques et administratifs.

Les réunions de cette Société ordinaires et extraordinaires auront lieu conformément à ses Statuts comprenant 32 articles.

Le Directeur,
Mohamed HAMDI.

N° 441.

SOCIETE TUNISIENNE DE HOUILLES ET AGGLOMERES

Capital : D. 70.000
47, Rue du Portugal, Tunis

I. — Suivant résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire, en date du 17 janvier 1956, dont le procès-verbal a été enregistré à Tunis ACI le 27 janvier 1956, Volume 677¹, Case 452, prises dans les formes et conditions de quorum et de majorité exigées pour les modifications ne touchant ni à l'objet ni à la forme de la Société, les Actionnaires de la Société Anonyme précitée ont décidé d'user de la faculté de faire au Greffe du Tribunal Civil du Siège Social la déclaration que leur Société satisfait aux conditions de constitution, de majorité et de contrôle requises par l'article 35 b de la Convention économique et financière.

L'article 1 des Statuts a été modifié en conséquence.

II. — Deux exemplaires du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 janvier 1956 ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Tunis le 23 février 1956.

III. — La déclaration décidée a été faite et enregistrée au Greffe du Tribunal Civil de Tunis le 30 janvier 1956 et deux expéditions ont été déposées au Greffe du Tribunal de Commerce de Tunis le 11 février 1956.

Pour extrait :

Le Conseil d'Administration :

N° 442.

CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la SOCIETE ANONYME DE PUBLICITE ET D'IMPRIMERIE (S.A.P.I.) société anonyme au capital de 15.648 dinars, sont convoqués le vendredi 10 juillet 1959, au siège social, 12, Rue de Vesoul à Tunis :

1°) à 16 heures extraordinairement en Assemblée générale ordinaire pour :

— Approbation des comptes des exercices 1956/57 et 1957/58, quitus à donner au Conseil.

— Décisions sur les mesures à prendre après examen de la situation.

2°) à 17 heures en Assemblée générale ordinaire pour :

— Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice 1958/59.

— Approbation des dits comptes et sur le rapport spécial, quitus à donner au Conseil.

— Renouvellement partiel des membres du Conseil et nomination d'un Commissaire aux Comptes et fixation de sa rémunération.

Le Conseil d'Administration.

N° 443.

« SOCIETE MINIERE DU KHANGUET »

Société Anonyme
au Capital de 33.957 Dinars

MINE DU KHANGUET KEF TOUT PAR BEJA

Avis de Convocation

Messieurs les actionnaires sont convoqués une deuxième fois en Assemblée Générale Extraordinaire le 8 juillet 1959, à 10 heures, au 77, de l'Avenue de Londres à Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant, sur lequel l'Assemblée du 3 juin 1959 n'a pu délibérer faute de quorum;

1°) Réduction du capital pour résorption des pertes à concurrence de 297 Dinars, par réduction de la valeur nominale des actions qui sera ramenée de 3 D, 430 à 3 D, 400.

2°) Augmentation du capital par l'émission de 5.210 actions de numéraire de 3 D, 400 chacune.

3°) Modification à apporter aux statuts en conséquence des deux opérations qui précèdent.

Les titulaires d'actions nominatives seront admis sur simple justification de leur identité.

Les propriétaires d'actions au porteur devront déposer leurs titres dans tous les établissements de crédit ou banques situés en France ou en Tunisie et adresser 77, Avenue de Londres à Tunis, au moins cinq jours avant la réunion, les récépissés constatant le dépôt de ces titres.

Les pouvoirs des mandataires devront être également déposés au 77, de l'Avenue de Londres à Tunis, 5 jours avant la réunion.

Les dépôts de titres et de pouvoirs déjà effectués en vue de la première réunion de l'Assemblée du 3 juin 1959 restent valables pour la seconde réunion.

Le Conseil d'Administration.

N° 444.

Etude de la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL », 45, avenue Habib Bourguiba, Le Colisée, Tunis.

« SOCIETE TUNISIENNE DES CHAUSSURES CECIL »

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Tunisienne « CHAUSSURES CECIL », au capital de 2 100 Dinars, dont le siège social est à Tunis, 45, avenue Habib-Bourguiba, sont convoqués pour le 10 juillet 1959, à 11 heures, à Paris 3, rue du Renard, en Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de délibérer sur toutes les questions de la compétence de celle-ci et notamment nomination d'Administrateurs.

N° 445.

Etude de la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL », 45, avenue Habib Bourguiba, Le Colisée, Tunis.

CONVOCACTION

Les actionnaires de la Société Anonyme « ETABLISSEMENTS CTRIONFO », au capital de 10.000 Dinars, dont le siège social est à Tunis, 14, Avenue de Carthage, sont convoqués pour le 10 juillet 1959, à 10 heures, au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l'effet de délibérer sur toutes les questions de la compétence de celle-ci.

Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à ces Assemblées : 1°) les propriétaires d'actions au porteur devront déposer cinq jours au moins avant la réunion, au siège social, les récépissés constatant le dépôt de leurs titres dans une banque ou dans un établissement de crédit de Tunisie.

2°) les titulaires d'actions nominatives devront être inscrites sur les registres sociaux depuis au moins cinq jours.

Le Conseil d'Administration.

N° 446.

LA FILIALE IMMOBILIERE

Société Anonyme
au Capital de 4.550 Dinars

Siège social :

40 Bis, Rue Larbi Zarrouk, à TUNIS
(R.C. Tunis N° 14.268)

Aux termes d'une délibération en date à Tunis du 9 mai 1959, l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de « LA FILIALE IMMOBILIERE » a nommé Monsieur Pierre-Amédée BUGAND, demeurant à Lyon, 39, Rue Franklin, Administrateur de la dite Société et décidé que son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 1964 (mil neuf cent soixante quatre).

Deux copies de l'extrait de la délibération précitée ont été déposées au Greffe du Tribunal de Première Instance à Tunis le quinze juin mil neuf cent cinquante neuf.

Pour extrait :

Le Conseil d'Administration.

N° 447.

AGENCE TUNISIENNE DE VOYAGES ET TOURISME T.V.T.

Société Anonyme
au Capital de 11.000 Dinars

Siège : 41, Rue des Maltais, TUNIS

AVIS DE CONVOCACTION

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le Conseil d'Administration, au siège social, 41, Rue des Maltais, à Tunis, pour le Samedi 18 juillet 1959 : a) à 16 heures, en Assemblée Générale Ordinaire.

Ordre du jour :

Rapport moral et financier et Conseil sur l'exercice 1958.

Rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice.

Approbation des comptes et quitus.

Affectation des soldes.
b) à 17 heures, en Assemblée Générale Extraordinaire.

Ordre du jour :

Augmentation de capital et modification éventuelle des statuts en conséquence.

Le texte des résolutions de cette dernière Assemblée est tenu à la disposition des actionnaires, au siège social.

Le Conseil d'Administration.

N° 448.

Cabinet de Me René AZOULAY, Avocat à Tunis, y demeurant, 60, Rue Mokhtar Attia.

VENTE

aux enchères publiques sur licitation
en deux lots, après renvoi

1^{er} LOT :

Un immeuble sis à Tunis, 5, Rue El Kacem, d'une superficie de 202 mètres carrés, objet du Titre Foncier dénommé « CACCIOTTOLO » N° 20.260, comprenant :

a) Rez-de-chaussée composé de :

1° Un appartement de 2 pièces, cuisine, W.C., loué 4 dinars 600 millimes par mois.

2° Un appartement de 2 pièces, cuisine, W.C. en commun, loué 3 dinars 200 millimes par mois.

3° Un appartement de 2 pièces, cuisine, W.C. en commun, loué 2 dinars 800 millimes par mois.

4° Une pièce libre.

5° Une pièce libre.

6° Un magasin libre.

b) Premier Etage composé de :

1° Un appartement de trois pièces, cuisine, W.C., loué 5 dinars, 393 millimes par mois.

2° Un appartement de trois pièces, cuisine, W.C., grand couloir, libre.

3° Un appartement de trois pièces, cuisine, W.C., loué 9 dinars par mois.

c) Deuxième Etage composé de :

1° Un appartement de trois pièces, cuisine, W.C., loué 6 dinars 293 millimes par mois.

2° Un appartement de trois pièces, cuisine, W.C., loué 7 dinars par mois.

3° Un appartement de trois pièces, cuisine, W.C., loué 4 dinars 242 millimes par mois.

4° Une pièce, cuisine, loué 2 dinars 600 millimes par mois.

2^{ème} LOT :

Une villa sise à SALAMMBO, Rue du Four, d'une superficie de 120 mètres carrés, objet du titre foncier SANNIET BRAHIM I N° 39.483 composé de quatre pièces, cuisine, W.C., véranda, buanderie et une pièce sur la terrasse, un petit jardin avec puits et un figier et un mûrier, loué 60 dinars 752 millimes par an.

Poursuivant : 1° Madame FERRARI Conetta, épouse de M. BARTOLO Giovanni, autorisée et assistée de ce dernier, demeurant à Paris, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire suivant décision du Bureau de Tunis, du 30 mai 1958, n° 23.268.

2° Madame GALUPPO Marie, veuve de feu FARERI Vincent, demeurant à Paris, 18, Rue des Gâtines.

3° Monsieur FARERI François, demeurant à Tunis, 44, Avenue Garros.

4° Monsieur FERARI Armand, demeurant à Tunis, 15, Avenue de Paris.

5° Madame FERARI Armida Attilia, épouse BANBINA Joachim, assistée et autorisée de ce dernier, demeurant à DOLE (Jura), 9, Rue Granville.

6° Madame FARERI William, épouse ALARIA Joseph, autorisée et assistée de ce dernier, demeurant à Dompreire (Vosges), 7, Place Général Leclerc,

agissant tous en qualité de copropriétaires indivis pour les deux lots.

L'adjudication aura lieu le mardi sept juillet 1959, à neuf heures du matin, à l'audience des Criées du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Procédure : A la demande des copropriétaires indivis, la vente sur licitation des deux immeubles dont s'agit a été ordonnée par jugement rendu sur requête le 14 mai 1957 par le Tribunal Civil de Tunis.

Mise à prix :

DEUX MILLE CINQ CENTS DINARS (2.500 D.) pour le premier lot.
CINQ CENTS DINARS (500 D.) pour le second lot.

Pour prendre communication du cahier des charges, s'adresser au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, et pour plus amples renseignements au Cabinet de Me René AZOULAY, Avocat à Tunis, et en l'Etude de Me Kacem BOUCHRIHA, huissier notaire à Tunis, 10, Rue d'Espagne.

L'Avocat poursuivant :

N° 449.

Cabinet de Maître Edmond SMADJA, Avocat à la Cour, 38, Rue d'Espagne, TUNIS.

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière
et après surenchère et après renvoi

D'UN IMMEUBLE

situé à Tunis, 3, Rue Sidi Bou Menedjel, d'une superficie de 107 m², objet du titre foncier « RAOUL » n° 53.007, comprenant :

a) Un rez-de-chaussée, composé de : 1° Une pièce louée à 2 dinars par mois; 2° Une pièce louée à 1 dinar par mois; 3° Un appartement de 2 pièces et W.C., libre; 4° Une pièce louée à 1 D. 500 par mois; 5° des W.C. communs.

b) Un premier étage composé de : 1° Un appartement de 2 pièces loué à 2 dinars 600 par mois; 2° Un appartement de 2 pièces, loué à 2 dinars 600 par mois; 3° Un appartement de 2 pièces, loué à 4 dinars par mois; 4° des W.C. communs.

c) Une terrasse comportant une pièce louée à 1 D. par mois.

L'immeuble est doté entièrement de l'eau et partiellement de l'électricité.

Adjudication : le Mardi vingt et un juillet 1959, à 9 heures du matin, à la Chambre des Ventes Immobilières du Tribunal Civil de Tunis, Boulevard Farhat Hached.

L'immeuble adjugé le 31 mars 1959 à Monsieur Sadok BEN SMAÏL, commerçant, demeurant à Tunis, 52, Souk El Grana, pour le prix de 500 dinars et fait l'objet de la part de Madame AZIZA BENT MOKTAR MAMOGLI, demeurant à Tunis, 6, Rue El Hofra.

Poursuites : Monsieur Sadok BEN SMAÏL, commerçant, demeurant à Tunis, 52, Souk El Grana.

Partie saisie : Monsieur CHADLI BEN YOUSSEF BEN HAMDA EL AOUADI, demeurant à Tunis, 15, rue du Kahia.

Mise à prix après surenchère :
CINQ CENT QUATRE VINGT TROIS DINARS QUATRE CENT MILLIMES.

Frais et droits en sus.

Outre les charges et conditions insérées au cahier des charges déposé au Greffe du Tribunal Civil de Tunis, où il peut être consulté.

Renseignements également en le cabinet de Me Edmond SMADJA, avocat à Tunis, 38, Rue d'Espagne et de Me Kacem BOUCHRIHA, huissier-notaire, 10, Rue d'Espagne, à Tunis.

N° 450.

AVIS D'ADJUDICATION sur surenchère

Etude de Maître Mohamed Salah Ed Dachraoui, Huissier-Notaire à Nabeul, avenue Habib Bourguiba, n° 43.

Il est porté à la connaissance du public qu'à la date du vendredi 10 dix juillet 1959 mil neuf cent cinquante neuf à 10 heures du matin, il sera procédé, à la salle des Criées du Tribunal de Première Instance de Nabeul, à l'adjudication sur surenchère de la maison située au lieu dit « Ez Zekak Ed Dayak » (la rue étroite), à Dar Chaabane, Délégation de Nabeul, comprenant deux chambres ouvrant au sud, une petite cuisine et un cabinet d'aisance le tout couvert en « dems » (voûtin), ainsi qu'un puits d'eau saumâtre, ayant pour limites :

Au sud : la voie d'accès;

A l'est : sur une partie, le magasin des deux frères Ahmed et Mohamed, fils de Mohamed En-Nouri Ammar et sur le restant, la maison de Mohamed ben Abdelkader ben Mohamed Zine Eddine;

Au nord : la maison des héritiers d'Achour ben Ibrahim ben Salha, dont son fils Mohamed Es-Salah;

A l'ouest : une boulangerie appartenant à Ali ben Mohamed Baccar El Mestiri,

et ce, à la requête de la dame Fatma bent Mohamed Bellalah dit « El Affari » qui a surenchéri de vingt six dinars le prix moyennant lequel la dite maison a été adjugée par le dit Tribunal le 8 mai 1959 à Monsieur Mohamed Es Salha ben Achour ben Salha, soit cent cinquante cinq dinars.

Le prix d'adjudication, après surenchère, devient cent quatre vingt et un dinars,

outre les frais de la première adjudication ceux de la deuxième adjudication sur surenchère et les intérêts dus au poursuivant.

Pour prendre communication du cahier des charges, prière de s'adresser au greffe du dit Tribunal.

Pour plus amples renseignements et visites de la maison en question, prière de s'adresser à l'Huissier-Notaire sus-nommé.

N° 288.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES

Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J. O. R. T.

L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces

J.O.R.T. du Vendredi 26 Juin 1959

DEUXIEME AVIS

Par acte s.s.p. en date, à Paris, du 26 mai 1959, et à Tunis, du 2 juin 1959, enregistré à Tunis A.C. I., le 2 juin 1959, Vol. 703 bis, Case 61, M. Léon SAADA, commerçant, demeurant actuellement à Paris, 49, rue du Paradis, a vendu à M^{me} Julie CABIBBO, épouse assistée et autorisée, de M. Albert KOSKAS, demeurant 11, rue de Beyrouth, à Beausite, le fonds de commerce de fournitures pour tailleurs qu'il exploitait à Tunis, 8, Place du 7 Mai.

Faire les oppositions à peine de forclusion dans les 20 jours, au plus tard, qui suivront l'insertion du présent avis entre les mains de Maître Jacques HAIAT, avocat à la Cour, demeurant à Tunis, 18, rue des Tanneurs, chez lequel élection de domicile est faite à ces fins.

Pour extrait :
Julie CABIBBO.

N° 360.

DEUXIEME AVIS

D'un acte s.s.p. en date, à Tunis, du 7 mai 1959, enregistré, dite ville, le 28 mai 1959, Vol. 702, Série Bis, Case 565, il appert que Monsieur SCORSONE Joseph a vendu à Monsieur MAHFOUD BEN RABAH BEN ALI, demeurant à Makkar, un fonds de commerce de garage, sis à Tunis, 28, avenue Hédi-Chaker, connu sous le nom de « INDUSTRIAUTO ».

Tout créancier du vendeur, que sa créance soit ou non exigible, devra faire

opposition au pri xde vente entre les mains de l'acquéreur, 28, avenue Hédi-Chaker, par acte extra-judiciaire, et ce, dans un délai de vingt jours à compter de l'insertion du présent avis, à peine de forclusion.

Pour extrait.

N° 365.

Etude de Maître Raymond SAMAMA, avocat à la Cour de Cassation, demeurant à Tunis, rue des Belges, N° 19.

DEUXIEME AVIS

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière

D'UNE PARCELLE DE TERRE

sur laquelle existent diverses constructions, d'une superficie de quatre hectares, cinquante-cinq ares, quatre-vingt-dix centiares (4 ha. 55 a. 90 ca.), sise à Mégrine, Banlieue de Tunis, objet du titre foncier N° 42.302.

Requête : M. Lalliman Jean, agriculteur, demeurant à Germech, près Mateur, subrogé aux poursuites de M. Lalliman Marcel.

Contre : La Compagnie Générale pour le Commerce et l'Industrie, société anonyme, dont le siège est à Tunis, 45, avenue Habib-Bourguiba.

Désignation des biens à vendre : Une parcelle de terre située à Mégrine, près Tunis, d'une superficie de 4 hectares, 55 ares, 90 centiares (N° 34) (1) du plan de

lotissement du titre foncier N° 32.173, immatriculée à la Conservation Foncière sous le nom de « Madeleine-Rose », N° 42.302. Sur cette parcelle existent : 1° une maison d'habitation en maçonnerie recouverte en tuiles, composée d'une grande pièce, une pièce normale, un couloir, une cuisine, W.-C. et salle de bains. En façade existe une véranda découverte et carrelée. Toutes les portes intérieures et la plupart des battants vitrés et des persiennes manquent. Cette maison est inoccupée. Elle est dotée de l'eau et de l'électricité.

2° Une construction, en agglomérés, recouverte en tuiles, comportant trois pièces, cuisine, W.-C., occupée par Belgacem et Ahmed ben Hamouda se disant gardiens au service de la partie saisie.

3° Une construction, en agglomérés, recouverte de tuiles, mesurant 45 mètres carrés et constituant une écurie. Le tout peut être visité à tout moment.

L'adjudication aura lieu le mardi vingt-et-un juillet mil neuf cent cinquante-neuf, à neuf heures du matin, en la Chambre des Ventes Immobilières du Tribunal Civil de Tunis, boulevard Farhat-Hached.

Mise à prix..... 1.000 Dinars
Outre frais et émoluments.

NOTA. — Seules peuvent prendre part aux enchères, les personnes munies de l'autorisation du Gouverneur, en conformité du décret du 4 juin 1957.

Pour prendre communication du cahier des charges au Greffe du Tribunal Civil de Tunis.

N° 369.

DEUXIEME AVIS

Par acte s.s.p. du 30 mai 1959, enregistré à Tunis, le 2 juin 1959, Vol. 703 Bis, Case 56, M^{me} Caterina BARBATA, V^{ve} Antonio VULPITA, a vendu à MM. MOHAMED dit HAMADI et son frère BECHIR BEN MHAMED BEN SALAH EL MELLAH, son fonds de commerce d'épicerie, sis à Tunis, 26, avenue Hédi-Chaker.

Faire les oppositions entre les mains de Maître TUBIANA, Avocat, 29, rue Malta-Srira, à Tunis, dans les vingt jours du présent avis, sous peine de forclusion.

N° 389.

Cabinet de Maître A. UZAN, avocat à la Cour, 2, rue d'Alger, Tunis.

DEUXIEME AVIS**VENTE****D'UN FONDS DE COMMERCE**

Suivant acte s.s.p. en date à Tunis, du 5 juin 1959, enregistré à Tunis, le 6 juin 1959, vol. 703 ter, case 320, M. Fritz BASEL, demeurant à Tunis, au Colisée (avenue Habib Bourguiba), a vendu à M. Mohsen Allani, demeurant à Tunis, place Bab Souika, n° 102, le fonds de commerce d'appareils de radio et d'articles ménagers lui appartenant, sis à Tunis, au Colisée, connu sous le nom de « Etablissements Eclair », ensemble les éléments corporels et incorporels, aux clauses et conditions précisées dans ledit acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, doivent être faites entre les mains de Maître A. UZAN, avocat, dans les 20 jours qui suivront le présent avis, sous peine de forclusion.

Pour extrait.

N° 393.

DEUXIEME AVIS

D'un acte s.s.p. en date à Tunis, du 28 mai 1959, enregistré dite ville, le 5 juin 1959, Vol. 703, Série ter, Case 269, il appert que Madame SROUSSI Fortunée, épouse MAMOU Albert, a vendu à Monsieur HABABOU Salomon, demeurant à Tunis, 32, avenue de Paris, un fonds de commerce de bonneterie et confections, sis à Tunis, 32, avenue de Paris, connu sous le nom de « Michou ».

Tout créancier de la venderesse, que sa créance soit ou non exigible, devra faire opposition au prix de vente entre les mains de l'acquéreur par acte extra judiciaire, et ce, dans un délai de vingt jours, à compter de l'insertion du présent avis, à peine de forclusion.

Pour extrait.

N° 400.

DEUXIEME AVIS

D'un acte s.s.p. en date, à Tunis, du 4 juin 1959, enregistré, à Tunis (A.C.I.), le 6 juin 1959, vol. 703 ter, case 329, il

appert que M. MOHAMED BEN ALI BEN HADJ AHMED EL KALLEL a vendu à MM. HABIB BEN HADJ ALI ARRAMI et AHMED BEN MOHAMED BEN SLIMA, le fonds de commerce d'épicerie lui appartenant et sis à Tunis, 58, rue des Glacières.

Faire opposition dans les vingt jours qui suivront le présent avis, à peine de forclusion, entre les mains des acheteurs, 58, rue des Glacières, à Tunis.

N° 403.

Cabinet de Maître Georges GUEZ.

VENTE**DE FONDS DE COMMERCE****DEUXIEME AVIS**

Suivant acte s.s.p. en date, à Tunis, du 21 mai 1959, enregistré, à Tunis A.C.I., le 8 juin 1959, vol. 703, case 342, il appert que M. MORETTI Pierre, domicilié à Tunis et demeurant actuellement à Marseille, 434, Le Prado, immeuble C, a vendu à la SOCIÉTÉ TUNISIENNE D'EXPLOITATION HOTELIERE, dont le siège est à Tunis, 21, rue Jean-Bart (Mutuelleville), son fonds de commerce d'hôtel, restaurant, café, bar, établissement de bains, situé à Gammarth, connu sous le nom de « La Tour Blanche », « Les Charmilles », « Bar du Soleil », etc..., ensemble éléments corporels et incorporels.

Tout créancier, que sa créance soit exigible ou non, est tenu de faire opposition entre les mains de Maître Georges GUEZ, avocat, à Tunis, y demeurant, 6, passage Ribet, dans les vingt jours du présent avis à peine de nullité, déchéance, forclusion et irrecevabilité.

N° 404.

DEUXIEME AVIS

D'un acte s.s.p. en date à Tunis, du 28 mai 1959, enregistré dite ville, A.C. 1, le 29 mai 1959, Vol. 703, Case 12, déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 8 juin 1959, Monsieur Joseph HADDAD, demeurant à Tunis, 9, rue François-Bourgade, a vendu à Madame ZUILL Madeleine, épouse de M. COHEN-TANUGI Joseph, demeurant à Tunis, 49, avenue de Londres, et Monsieur Ernest FITOUSSI, demeurant à Tunis, 48, rue des Glacières, son fonds de commerce d'épicerie et alimentation générale, connu sous l'enseigne de « GRANDE EPICERIE DU MARCHE », sis à Tunis, 9, rue François-Bourgade.

Les oppositions des créanciers, devront être notifiées, sous peine de forclusion, au plus tard dans les vingt jours qui suivront la publication du présent avis, entre les mains de Maître André BOKOBZA, Avocat, 14, avenue de Carthage, à Tunis.

N° 405.

**VENTE
DE FONDS DE COMMERCE**

Suivant acte sous seings privés en date à Tunis, du 5 juin 1959, enregistré à Tunis (A. C. 1), le 10 juin 1959, vol. 703 bis, case 179, aux droits de deux mille huit cent soixante dinars et quatre cent quarante millimes (2.860 d, 440 m.), et vol. 703 bis, case 180, aux droits fixes de quatre cents millimes (400 m.), et déposé au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, de Nabeul et de Gafsa, la Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L.), dénommée Universal, au capital de mille dinars, dont le siège social est à Tunis, 23, place M'Hamed Ali, régulièrement représentée, a vendu à la Société Hôtelière et Touristique de Tunisie, société anonyme, au capital de cent mille dinars, dont le siège social est à Tunis, rue Sidi Bou Mendil, n° 13, à l'Office National du Tourisme de la Tunisie, représentée par son Président Directeur Général :

1° le fonds de commerce qu'elle exploite à Hammamet, sous le nom « El Djamal Miramar », d'hôtel restaurant et agence de voyage, ainsi que tous les éléments y afférents;

2° ses droits sur le fonds de commerce qu'elle exploite à Tozeur, sous le nom de « Grand Hôtel de l'Oasis ».

Il est à signaler, que le fonds de commerce « El Djamal Miramar », est exploité dans les immeubles, objet des titres fonciers numéros 125.096 et 126.282, qu'en conséquence, le fonds de commerce ne comporte pas de droit au bail.

Les susdits immeubles ont été vendus par acte séparé à la Société Hôtelière et Touristique de Tunisie. Le fonds cédé est inscrit au registre de commerce de Tunis, sous le n° 28.975, et comprend les éléments corporels et incorporels, à l'exception du droit au bail.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites, sous peine de forclusion, dans les 20 jours au plus tard, de l'insertion du présent avis, au domicile élu de la Société Hôtelière et Touristique de Tunisie, sis 13, rue Sidi Bou Mendil, à Tunis au bureau de l'Office National du Tourisme de la Tunisie.

Toute autre opposition sera considérée comme nulle et de nul effet.

Le Président Directeur Général
de la Société Hôtelière et Touristique
de la Tunisie.

N° 406.

DEUXIEME AVIS

D'un acte s.s.p. en date du 8 juin 1959, enregistré à Tunis, le 9 juin 1959, Vol. 703, Case 369, il appert que M. Belgacem ben Hamide GROUNE, a vendu à M. Béchir ben Slimane BOUZEKRI, son fonds de commerce d'épicerie, sis 14, rue Charlemagne, Tunis.

Tout créancier, que sa créance soit ou non exigible, devra faire opposition sur le prix de vente, dans les 20 jours qui suivront la publication du présent avis, entre les mains de l'acquéreur à l'adresse du fonds vendu, et ce à peine de forclusion.

N° 410.

Cabinet de Maître Albert SETBON, avocat à la Cour de Cassation, 3, rue de l'Indépendance, à Sousse.

VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
sur saisie immobilière
D'UN IMMEUBLE
sis à Fériana

L'adjudication aura lieu le samedi 18 juillet 1959, à neuf heures du matin, à l'audience des Criées du Tribunal de Première Instance de Kairouan, séant au Palais de Justice de la dite ville.

Poursuivant : LE COMPTOIR INTERNATIONAL TEXTILES (C. I. T. E. X.), S. A. R. L., ayant son siège social à Tunis, 71 bis, rue Zarkoun.

Partie saisie : Monsieur Nouri Mohamed Ali El Bourougaa, propriétaire, demeurant à Thélepte.

Bien à vendre : Lot unique.

La totalité d'un immeuble situé à Fériana, en bordure de la route de Gafsa à Tébessa, formant la parcelle I du titre foncier « Fériana Hôtel », n° 244.042, d'une superficie totale de 29 ares 95 centiares, comprenant un terrain sur lequel sont édifiées des constructions à usage d'hôtel, café, restaurant, garage, avec accessoires et dépendances, le tout tel qu'il se comporte.

Mise à prix :

Pour le lot unique : cinq cents dinars, ci : 500 dinars.

Les frais de poursuite et de vente en sus.

Pour plus amples renseignements, s'adresser au Cabinet de Maître Albert SETBON, à Sousse, 3, rue de l'Indépendance et au greffe du Tribunal de Kairouan, pour prendre connaissance du cahier des charges.

L'avocat poursuivant :

A. SETBON.

N° 411.

Cabinet de Maître Albert SETBON, avocat à la Cour de Cassation, 3, rue de l'Indépendance, Sousse.

VENTE
aux enchères publiques
sur saisie immobilière
de **DEUX IMMEUBLES**
sis à Moknine

L'adjudication aura lieu le jeudi 23 juillet 1959, à neuf heures du matin, à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Sousse, séant au Palais de Justice de la dite ville.

Poursuivants : les époux Roger Zarka, demeurant à Tunis, 11, rue d'Alger.

Parties saisies : Messieurs Mohamed Et Tahar ben Hassine ben Hadj Ahmed ben Hadj Hassine et ses frères Mahmoud et Abdallah, demeurant à Moknine.

BIENS A VENDRE

1^{er} lot : Les 42/88^{es} indivis d'une maison, avec jardin, sise à Moknine, rue Mohamed-El-Habib-Bey (route de Kairouan à Mahdia), d'une superficie de

3.000 mètres carrés environ au total, ayant pour limites : Au Nord : la route sus-visée; à l'Est : le titre foncier 215.141 El-Mekhzenine et le cimetière musulman.

2^e lot (Troisième lot du cahier des charges) : les 42/88^{es} indivis d'un terrain bâti, situé à Moknine, en bordure de la route de Kairouan à Mahdia, d'une superficie de 134 mètres carrés, immatriculé sous le nom de « El-Mekhzenine », Numéro 215.141.

3^e lot (Quatorzième lot du cahier des charges) : Les 42/88^{es} indivis d'une olive renfermant 575 pieds environ, sis dans la forêt d'Amira-Fhoul, ayant fait l'objet d'un jugement d'adjudication en date du 27 février 1940 du Tribunal des Criées de Sousse, avec les limites mentionnées au dit jugement.

MISES A PRIX

Pour le premier lot :
Dix Dinars, ci..... 10 Dinars
Pour le deuxième lot :
Cinquante Dinars, ci.... 50 Dinars
Pour le troisième lot :
Mille Dinars, ci..... 1.000 Dinars

Observation : Ne peuvent participer aux enchères du troisième lot que les personnes munies de l'autorisation de Monsieur le Gouverneur de Sousse (décret du 4 juin 1957).

Pour plus amples renseignements s'adresser à Maître Albert SETBON, à Sousse, 3, rue de l'Indépendance et au Greffe du Tribunal de Sousse pour prendre connaissance du cahier des charges.

L'Avocat poursuivant : **A. SETBON.**

N° 413.

D'un procès-verbal du 28 mai 1959, enregistré à Tunis (A.C.I.), le 12 juin 1959, Vol. 703 ter, Case 487, il appert que les porteurs de parts de la Société « **LES ETABLISSEMENTS V. BOCCARA** » S.A.R.L. au capital de 5.700 dinars, dont le siège social est à Tunis, 15, rue All Bach Hamba, ont nommé Monsieur Nino BOCCARA, gérant, pour une nouvelle période de six années prenant fin le 31 mai 1965.

Deux copies enregistrées dudit procès-verbal ont été déposées au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 15 juin 1959.

Pour extrait :

Le Gérant,

Nino BOCCARA.

N° 451.

PREMIERE INSERTION

AVIS NUMERO 346/72

Louanges à Dieu.

Le sieur HOUIDA, fils de Mouchi LEVY, demeurant à Soliman, porte à la connaissance du public qu'il est propriétaire de tout le magasin ouvrant à l'Est, situé au Quartier d'Es-Souk, à El-Haddadine (Quartier des Forgerons), à Soliman et ayant pour limites :

Au Sud : des boutiques habous public;
A l'Est : une maison appartenant à l'auteur du présent avis;

Au Nord : la maison de Mohammed Bou Abid;

A l'Ouest : le fondouk immatriculé à

la Conservation de la Propriété Foncière, sous le numéro 190.037.

Que la superficie du magasin mesure : après arpentage, soixante-six mètres carrés.

Que le titre de propriété du dit magasin a été égaré.

Qu'en conséquence, le dit HOUIDA a l'intention de faire dresser un acte de notoriété de propriété à cet effet.

Qu'en conséquence, tout opposant à ce sujet devra formuler ses prétentions par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance à Nabeul, dans un délai de 70 jours, à partir de la dernière insertion de l'avis.

Rédigé le 11 juin 1959.

Vu :

Le Président,

(Signé) : (illisible).

N° 452.

SOCIETE TUNISIENNE
D'EXPLOITATION COMMERCIALE
(S O T E C)

S.A. au Capital de 15.000 Dinars

Siège Social :

2, rue Annibal, Tunis

Messieurs les Actionnaires sont convoqués à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le lundi 6 juillet, à 17 heures, rue Charles-De-Gaulle, n° 32.

Ordre du jour :

Modification de l'article 8 des statuts.

Le Président-Directeur Général.

N° 453.

COMPTOIR NATIONAL
DU PLASTIQUE

Société Anonyme

au Capital de 12.000 Dinars

Siège :

boulevard Abdelaziz Théalbi, Sousse

Extrait de délibération
de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Par délibération du 22 mai 1959, enregistrée à Sousse, le 13 juin 1959, Vol. 326, N° 608, régulièrement déposée au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse, le 18 juin 1959, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du COMPTOIR NATIONAL DU PLASTIQUE a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Augmentation du capital. — L'Assemblée Générale Extraordinaire décide que le capital social du Comptoir National du Plastique qui est actuellement de 12.000 dinars, divisé en 480 actions de 25 dinars chacune, toutes entièrement libérées, sera augmenté de 18.000 dinars par l'émission au pair de 720 actions de 25 dinars chacune, et porté à 30.000 dinars, divisés en 1.200 actions de 25 dinars chacune. Ces nouvelles actions seront nominatives, à souscrire en numéraire et à libérer en totalité lors de la souscription. Les actionnaires devront user de leur droit de préférence à la souscription des actions nouvelles dans les quinze jours qui sui-

vront la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital sus-indiquée, de modifier l'article 5 des statuts et de le remplacer par : Article 5 (nouveau). — Le capital social est fixé à la somme de 30.000 dinars, divisé en 1.200 actions de 25 dinars chacune; sur ces actions, 480 entièrement libérées, représentant 12.000 dinars, forment le capital originaire, et, 720 représentant 18.000 dinars, entièrement libérées, forment le montant de l'augmentation du capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mai 1959. Ces actions sont nominatives et ont été souscrites en numéraire.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale a modifié comme suit le premier alinéa de l'article 14 des statuts : Article 14. — Premier alinéa : « Il est créé 1.920 parts de fondateurs qui seront remises à tous les souscripteurs des 480 premières actions composant le capital originaire de la société, proportionnellement au nombre d'actions souscrites par chacun d'eux, c'est-à-dire à raison de 4 parts pour une action ».

Le 2^e alinéa est supprimé.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire a modifié comme suit le deuxième alinéa de l'article 37 des statuts : Article 37. — Deuxième alinéa : « Chaque membre de l'Assemblée a autant de voix qu'il possède d'actions sans qu'il puisse avoir droit à plus de 40 voix ».

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire a modifié comme suit le dernier paragraphe de l'article 44 des statuts : Article 44. — Dernier paragraphe : « Le surplus des bénéfices est réparti à concurrence : — de 10 % au Conseil d'Administration; — de 10 % aux parts de fondateurs; — de 80 % aux actionnaires proportionnellement à la quotité du capital que leurs actions représentent ».

N° 454.

PREMIER AVIS

Les copies bleues des titres fonciers, numéro 84.469 dénommé « LOETITIA BARDO », numéro 84.470 dénommé « LOETITIA », et numéro 84.471 dénommé « JEAN JOSEPH » ayant été égarées, tout détenteur est prié de les rapporter à Maître Ferid DJEMAL, avocat, 23, place M'Hamed Ali, Tunis.

La présente insertion est faite en vue d'obtention du Tribunal des duplicatas des dites copies bleues.

N° 455.

DEUXIEME CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Coopérative, à capital variable dite « CREDIT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DE TUNISIE », dont le siège social est à Tunis, Palais Consulaire, avenue Habib Thameur, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, le vendredi 10 juillet 1959, à 10

heures, au siège social, 1, avenue Habib Thameur, à Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Ratification des décisions prises par le Conseil d'Administration, en vue des modifications rendues nécessaires pour la mise en harmonie de certains articles des statuts avec les dispositions des décrets des 6 janvier et 30 août 1955 sur la législation des sociétés par actions.

— Modification des statuts.

— Questions connexes de la compétence de l'assemblée.

Le texte des résolutions à soumettre à l'assemblée est tenu dès ce jour à la disposition des actionnaires, au siège social.

La précédente assemblée générale extraordinaire, tenue le 21 mai 1959, n'avait pas réuni le quorum nécessaire.

Le Conseil d'Administration.

N° 456.

PREMIER AVIS

D'un acte s. s. p. en date à Tunis, du 15 juin 1959, enregistré à Tunis, le 18 du même mois, A. C. I, vol. 703 I, case 383, aux droits de 750 d, 325, déposé au greffe du Tribunal Civil de Tunis, le 23 juin 1959, il appert que M. Georges ETTORE, demeurant à Tunis 22, rue Charles De Gaulle, a vendu à M. Maurice ATTAL, demeurant à Tunis, 20, rue de Picardie, le fonds de commerce d'épicerie, exploité à Tunis, 22, rue Charles De Gaulle, sous la dénomination « EPICERIE LAURO CONSTANT ».

Les oppositions éventuelles devront être faites dans les vingt jours, à dater de la deuxième insertion, sous peine de forclusion, entre les mains de l'acquéreur, Monsieur Maurice ATTAL.

Pour extrait.

N° 457.

Cabinet de Maître Khereddine EL LILI, 41, place Sidi Baïane, Tunis.

PREMIER AVIS

Par acte sous seing privé en date à Tunis, du 19 juin 1959, enregistré dite ville, le même jour, vol. 703 ter, case 620, Don Manuel CARRAGUERAL REBULL et Dona Cinta BOYER ROVIRA, agissant en qualité d'héritiers de feu CARRAGUERAL Manuel, demeurant à Tunis, 11, rue de Morès, ont vendu à Monsieur Khemais ben Mahmoud ben Ahmed BOUGHENIA, demeurant à Tunis, 12, rue Er-Rahal, le fonds de commerce à usage de Bar-Restaurant de 2^e catégorie, connu sous le nom de « LE CANIGOU », sis à Tunis, rue Kléber, au cinéma « LE KLEBER », ensemble les éléments corporels et incorporels.

Il est précisé que le fonds de commerce est présentement vendu sans le personnel y attaché.

Faire opposition, à peine de forclusion, dans les vingt jours au plus tard qui suivront la deuxième insertion du présent avis, entre les mains de Maître Khereddine EL LILI, avocat à ladite Cour de Cassation, demeurant à Tunis, 41, place Sidi Baïane.

Pour extrait.

N° 458.

PREMIER AVIS

Suivant acte s.s.p. du 15 juin 1959, enregistré à Tunis, le 18 juin 1959, Vol. 703 I, Case 395, la S.A.R.L. « SCOTTO Frères », dont le siège est à Tunis, 32, rue Es-Sadikia, a vendu à Monsieur Raphaël PEREZ, un fonds de commerce de Nouveauté et Bonnetterie, sis à Tunis, 32, rue Es-Sadikia.

Les oppositions devront être faites, sous peine de forclusion, entre les mains de Maître Henri DANA, Avocat, 6, rue d'Angleterre, Tunis, dans les vingt jours qui suivront le deuxième avis.

N° 459.

REDUCTION DU CAPITAL DE LA SOCIETE ANONYME « LA GERBE »

Siège social :

52, avenue Habib-Bourguiba, Tunis

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société anonyme « LA GERBE » en date du 12 juin 1959, constatée par procès-verbal enregistré à Tunis (A.C.I.), le 22 juin 1959, volume 703, case 313 et dont deux copies, certifiées conformes, ont été déposées au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 23 juin 1959, le capital social a été réduit de trente mille dinars à quinze mille dinars par voie de rachat de trois mille actions.

En conséquence, l'article 7 des statuts a été modifié comme suit :

« Le capital social est fixé à quinze mille dinars. Il est divisé en trois mille actions de cinq dinars chacune entièrement libérées ».

Pour extrait :

Le Président-Directeur Général.

N° 460.

Cabinet de Maître GUETTA, Avocat au Barreau de Sfax, 3, Avenue Hédi Chaker.

VENTE

sur saisie aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur

D'UN GANGAVIER

dénommé « ERINA » inscrit au Port de Sfax sous le N° 1.093, avec ses voiles, agrès, accessoires de pêche et moteur auxiliaire.

L'adjudication aura lieu le Samedi 18 juillet 1959, à 9 heures du matin, à l'audience des criées du Tribunal de première instance de Sfax.

Poursuivante : la Caisse Centrale de Crédit Artisanal et Maritime, dont le siège est à Tunis, 119, Avenue de Paris, ayant Me Guetta pour avocat;

Parties-saisies : 1^o M. Roveccio Joseph, Armateur à Sfax; 2^o son épouse, Mme Roveccio Annonciade; tous deux actuellement sans domicile connu, mais ayant élu domicile au Consulat de France à Sfax.

Mise à prix : pour le lot unique : DEUX CENTS DINARS, ci... 200.000 outre frais.

L'Avocat poursuivant : GUETTA.

Pour plus amples renseignements, s'adresser :

1^o au Cabinet de Me Guetta; 2^o au Greffe du Tribunal de première instance de Sfax, où le cahier des charges se trouve déposé.

N° 461.

AVIS DE CONVOCATION

« SOCIÉTÉ DES MINES
DU DYR ENFECK »Société Anonyme
au Capital de 39.000 Dinars

Siège social :

34, Rue Larbi Zarrouk à Tunis

Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, au n° 26 de la rue Es-Sadikia à Tunis, le Jeudi 16 juillet 1959, à 9 heures, sur l'ordre du jour suivant :

1° Réduction du capital de 39.000 dinars à 19.500 dinars par réduction de la valeur nominale des actions qui sera ramenée de 5 dinars à 2,500 dinars.

2° Augmentation du capital par l'émission de 7.800 actions de numéraire de 2,500 dinars chacune;

3° Modification à apporter aux statuts en conséquence des opérations qui précèdent;

4° Nomination d'Administrateurs.

Les titulaires d'actions nominatives seront admis sur simple justification de leur identité.

Les propriétaires d'actions au porteur devront déposer leurs titres au siège social au moins cinq jours avant la réunion.

Les pouvoirs des mandataires devront être également déposés au siège social cinq jours avant la réunion.

Le texte des résolutions proposées à l'assemblée sera tenu à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter du 30 juin 1959.

Le Conseil d'Administration.

N° 462.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE TRAVAUX PUBLICS

S.A.R.L. Capital 3.000 dinars

Siège social : 52, Rue de Tunis, Bizerte

Assemblée Générale
Extraordinaire

Par vote unanime des associés dont la délibération a été enregistrée à Bizerte le 23 juin 1959 folio 99 case 644, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1^{re} instance de Bizerte le 24 Juin 1959 sous N° 19/59 aux fins de modification, il a été décidé de changer l'ancienne raison sociale qui devient de ce fait :

SOCIÉTÉ DES ENTREPRISES
« VIVONA ».

Le capital et l'objet ne changeant pas, seul l'article trois des Statuts a été modifié de conformité.

Pour extrait :

le gérant,

J. F. VIVONA.

N° 463.

Par délibération en date du 16 Mai 1959, enregistrée à Tunis le 26 mai 1959, Vol. 703 Fa Case 3, déposée au Greffe du Tribunal de Première Instance le 23 juin 1959,

il appert que les pouvoirs de MM. Victor BESNAINOU, Alexandre BESNAINOU, David DARMOUNI, Gérants de la Société « MINOTERIE SEMOULERIE MODELE DE SIDI FATHALLAH », S.A.R.L. au Capital de 3.600 Dinars qui expiraient le 31

Décembre 1958, ont été prorogés pour une durée de Trois années finissant le 31 Décembre 1961.

Pour extrait :

N° 464.

AVIS N° 37

Louanges à Dieu.

Elhadi ben Mansour ben Ali Dabbache, avise le public qu'il est propriétaire d'une parcelle de terrain estival, sur la route de Taniour, au Km. 6, limitée :

Au Sud : par Kamoun;

A l'Ouest et au Nord : Mohamed ben Hassine,

et que le titre de propriété a été égaré et qu'il désire extraire une copie des registres.

Aussi quiconque a une prétention à émettre est prié de la présenter par devant le Tribunal de Première Instance de Sfax, dans un délai de soixante-dix jours de la date d'insertion du présent.

Aucune opposition n'est recevable après délais.

Etabli sur ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Sfax, le 16 dou el kaada-23 mai 1378-1959. N° 465.

AVIS N° 38

Louanges à Dieu.

La dame Henia bent Brik ben Ghar-sallah avise le public qu'elle est propriétaire d'une parcelle de terrain estival, sis dans la forêt de Sfax, sur la route de Attia, au Km. 2 et limitée par :

Au Sud : Fatma bent Aoun;

A l'Est : Ben Esseghair;

Et à l'Ouest : l'entrée.

Que le titre de propriété a été égaré et qu'elle désire extraire une copie des registres.

Aussi quiconque a une prétention à émettre est invité à la présenter par devant le Tribunal de Première Instance de Sfax, dans un délai de soixante-dix jours de l'insertion du présent.

Aucune opposition n'est recevable après délais.

Etabli sur ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Sfax, le 16 dou el kaada-23 mai 1378-1959. N° 466.

CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ

Par acte s. s. p. en date du 17 mars 1959, enregistré à Sfax, le 17 mars 1959, volume 13, case 165, et déposé le 25 mars 1959, au greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax, il a été constitué une société de personnes entre les sieurs :

Mohamed Semaoui, Habib Triqui, Hassen Soussou, Said Kamoun, première catégorie.

Mohamed Chabouni, Hassen Barkia, Amor Triqui, 2^e catégorie.

Béchir Djerbi, 3^e catégorie.

Ahmed Kobbi, Mohammed Triqui, 4^e catégorie.

Habib Fakhfakh, Hassen Kharrat, Ezzeddine Essaiadi, Tahar ben Ahmed, 5^e catégorie.

Ahmed ben Hadj Mohammed Kamoun, 6^e catégorie.

Fathi ben Mohammed Hammami, Habib ben Mokhtar Essoussi, 7^e catégorie.

Salem ben Mohammed Chetourou, 8^e catégorie.

Amor ben Mohammed Farsi, Ali ben Ahmed Djerbi, 9^e catégorie.

Cette société fut dénommée : La Société du Succès.

Son objet est la vente des fruits, légumes et toutes les matières alimentaires, et cela au Souk, marché central de Sfax, comme commissionnaires.

Siège : Rue Maréchal Foch, Sfax.

Durée : 3 ans « trois » ans, pouvant se renouveler.

Capital : Quatre cent cinq dinars, répartis en quatre cent cinq actions, dont chacun de la première classe possédait 28 actions.

25 actions pour chacun de la deuxième catégorie

24 actions pour la troisième catégorie.

20 actions à chacune des personnes de la 4^e catégorie.

18 actions à chaque personne de la 5^e catégorie.

17 actions à chaque personne de la 6^e classe.

16 actions à chacun de la 7^e catégorie.

13 actions pour la personne de la 8^e classe.

10 actions à chacune des personnes de la 9^e catégorie.

Le conseil se compose des sieurs :

Habib Triqui, Président.

Hassen Soussou, Directeur.

Mohammed Smaoui, Trésorier.

Said Kamoun, Secrétaire général.

Béchir Djerbi, Adjoint.

Mohamed Chabouni, Membre.

Pour extrait.

N° 467.

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

PREMIER AVIS

D'un acte s. s. p. enregistré à Tunis, le 22 juin 1959 et déposé au Greffe du Tribunal de Souk-el-Arba, le 24 juin 1959.

Il appert que Monsieur Jean XERRI a cédé la totalité de son fonds de commerce de meunerie, sis à Souk-el-Arba, route de Souk-Sebt, à Messieurs Djébara Salem ben Messaoud, Aït Oubelli Salah et Aït Oubelli Mohamed, demeurant à Souk-el-Arba.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues au dit fonds de commerce dans les 20 jours qui suivront la publication du deuxième avis, sous peine de forclusion.

Pour extrait.

N° 468.

MINE USINE ET
COMPTOIR DES MINES REUNIESSociété Anonyme
au Capital de 116.250 Dinars

Siège Social :

11, Avenue de Carthage, TUNIS

R.C. Tunis 5

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 5 juin 1959, enregistrée à Tunis (A.C.I.), le 19 juin 1959, Vol. 703 I. Case 429, la Société MINE USINE ET COMPTOIR DES MINES REUNIES, a modifié l'article 17 des Statuts (Partage des Bénéfices).

Deux exemplaires enregistrés du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 25 Juin 1959.

Le Conseil d'Administration.

N° 469.